



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN JURÍDICA

MAA

**CURSA CON ALCANCE LA
RESOLUCIÓN N° 16, DE 2023, DE
LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN PÚBLICA.**

INC-740921-D8D9V5

RECIBIDO

Por DIRECCIÓN CHILECOMPRA fecha 8:28 , 13/07/2023

SANTIAGO,

Esta Contraloría General ha dado curso al acto administrativo singularizado en el epígrafe, que aprueba las bases de licitación pública para la suscripción de un convenio marco para la adquisición de seguros de vida con adicional de salud, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cabe hacer presente que lo dispuesto en el segundo párrafo del N° 10.4.1 de esas bases y del N° 10.4.3 del formato de contrato tipo de convenio marco, sobre la entrega de la información que se menciona en esos numerales, debe ser interpretado armónicamente con los preceptos de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada (aplica oficio N° 55.739, de 2013).

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

**A LA SEÑORA
DIRECTORA DE LA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRESENTE**



Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

**APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO PARA
LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD**

RESOLUCIÓN N° 16

FECHA, 30 de junio 2023.

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento; en la Resolución Exenta RA 870/25/2022, de 17 de febrero de 2022, que nombra en el cargo de Alta Dirección Pública a quien se indica, en el artículo 80 del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, en la Resolución Exenta N°519-B, de 2022, que aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y Contratación Pública; y en la Resoluciones N°s 7, de 2019, y 14, de 2022, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón y fija montos afectos, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 30, letra d), de la ley N° 19.886, ya citada, faculta a la Dirección de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

2. Que, existe la necesidad de los organismos afectos a la ley N° 19.886 de contar con **Seguros de vida con adicional de salud**, para sus Servicios de Bienestar, en la tienda electrónica de Convenios Marco, herramienta dispuesta por esta Dirección para que los organismos públicos puedan adquirir productos.
3. Que, actualmente se encuentra vigente el Convenio Marco de "Seguros Colectivos de Vida con Adicional de Salud", ID N° 2239-18-LR20, cuya adjudicación fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 766-B, de esta Dirección, de fecha 19 de noviembre de 2020.
4. Que, se requiere realizar las gestiones correspondientes para efectuar un nuevo procedimiento licitatorio de convenio marco para la adquisición de los bienes y servicios señalados en el considerando precedente.
5. Que, en conformidad con el artículo 13 ter del reglamento de la Ley N° 19.886, se realizó un análisis técnico y económico, cuyas conclusiones fueron consideradas para la elaboración de las presentes bases.
6. Que los bienes y/o servicios objeto del presente convenio marco cumplen con los requisitos consistentes en ser demandados regular y transversalmente por parte de los órganos de la Administración del Estado y tener el carácter de estandarizados o estandarizables.
7. Que, en atención a lo anterior, se ha definido que las adquisiciones que se realicen en este Convenio Marco no tendrán montos máximos de compra. Las adquisiciones deberán ser por el precio total de la oferta, considerando todos los cargos e impuestos asociados.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

RESUELVO:

- 1. APRUÉBANSE** las bases de licitación pública de Convenio Marco para la adquisición de “**Seguros de vida con adicional de salud**” con sus Anexos del N°1 al N°6, cuyo texto se transcribe a continuación:

1. Antecedentes Administrativos

Nombre Adquisición	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD
Descripción	La Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante “DCCP” o “ChileCompra”, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley N° 19.886, artículo 30, letra d), llama a Licitación Pública, a través de la suscripción de Convenios Marco, para la adquisición de seguros de vida con adicional de salud.
Tipo de Adquisición	Licitación Pública mayor a 5.000 UTM (LR)
Tipo de Convocatoria	Abierta.
Tipo de Adjudicación	Adjudicación múltiple sin emisión de orden de compra.
Moneda	Unidad de Fomento (UF).
Etapas del Proceso de Apertura	Una Etapa.
Opciones de pago	Transferencia electrónica.
Publicidad de las Ofertas Técnicas	Sí.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

2. Antecedentes Básicos del organismo licitante

Razón Social	Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP o Dirección ChileCompra)
Unidad de Compra	División de Compras Colaborativas
R.U.T.	60.808.000-7
Dirección	Monjitas 392, piso 8.
Comuna	Santiago
Región en que se genera la Adquisición	Región Metropolitana de Santiago.

3. Etapas y Plazos

Todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días **hábiles**, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos. En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento del plazo se entenderá prorrogado automáticamente para el día siguiente hábil.

Fecha Inicio de Preguntas	1 día posterior a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl .
Charla informativa	La DCCP realizará una charla informativa al tercer día, luego de publicada la licitación la que se llevará a cabo de manera remota, dándose a conocer el link de conexión oportunamente en el Sistema de Información. Esta instancia será solamente de carácter informativo y expositivo.
Fecha Final de Preguntas	10 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl , a las 18:00 horas.
Fecha de Publicación de Respuestas	La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl , sin indicar el autor de las preguntas, en el plazo de 10 días posteriores al



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

	vencimiento del plazo para realizar consultas, a las 23:59 horas. En caso de que el número de preguntas que se reciba sea superior a: • 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 5 días; • 500, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 10 días; • 1000, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 15 días. En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación, no requiriéndose un acto administrativo para tal efecto.
Fecha de Cierre para presentar Ofertas	29 días hábiles contados desde la publicación del respectivo llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 horas. Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir alguna de las hipótesis planteadas en el acápite "Plazo para publicar las respuestas a las consultas", que aumenten el plazo de publicación de respuestas, la Dirección ChileCompra podrá extender este plazo por hasta 25 días adicionales, mediante la emisión del correspondiente acto administrativo totalmente tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl.
Fecha de Acto de Apertura	El mismo día en que se produzca el cierre de recepción de ofertas, a las 15:30 horas en el portal www.mercadopublico.cl.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Fecha de Adjudicación	Dentro de los 39 días posteriores a la fecha del Acto de Apertura de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl . Si por causas no imputables a la DCCP, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indicada, la DCCP publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl .
Consideración	Los plazos en días establecidos en la presente cláusula 3, "Etapas y Plazos", son en días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

4. Instancia de preguntas, respuestas y modificaciones a las bases

4.1 Preguntas y Respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl.

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.

Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes bases de licitación.

De conformidad a lo señalado en las "Políticas y Condiciones de Uso" del Sistema de Información, acápite "Foro de preguntas y respuestas", el foro en el Sistema de Información tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al proceso licitatorio en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de la Ley N°19.886, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos entre oferentes, entre otros. En caso de que se realicen intervenciones en el foro de esta



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

naturaleza, esto es, no atingentes al proceso licitatorio, la Dirección ChileCompra se abstendrá de responder aquel comentario, pudiendo ocultarlo de la vista pública.

4.2 Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia de oficio o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los interesados oferentes, a través del foro de preguntas y respuestas, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

5. Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta

- a. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.886.
- b. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- c. No ser funcionario directivo de la Dirección ChileCompra, ni de la respectiva entidad compradora; o una persona unida a aquél por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575; o una sociedad de personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una sociedad anónima abierta en que aquél o ésta sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital; o un gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.
- d. Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, no haber sido condenada conforme a la ley N°20.393 a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, mientras esta pena esté vigente.

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el oferente, ya sea una persona natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera electrónica a través del formato de declaración denominado "Declaración jurada de requisitos para ofertar", el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección ChileCompra podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles. En caso de que el oferente corresponda a una UTP, se entenderá que quien ingresa la oferta a través del Sistema de Información está facultado por los demás integrantes para realizar tal declaración a favor de cada uno de ellos, y por lo tanto, la DCCP podrá realizar dicha verificación para cada integrante de ésta.

Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un incumplimiento respecto de lo establecido en la presente cláusula, por lo que dicha oferta será declarada **inadmisible**, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del reglamento de la Ley N°19.886.

Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que *"el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."*

6. Instrucciones para la Presentación de Ofertas

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente que consten en los respectivos anexos, por otro. En caso de existir alguna discordancia insalvable en la identidad, la respectiva oferta será declarada **inadmisible**.

Asimismo, los anexos que forman parte de la oferta deben ser suscritos por quien tenga facultades de representación del proveedor, sea esta persona natural, jurídica o UTP.

6.1 Anexos Administrativos

Todos los oferentes deberán contestar obligatoriamente "Sí" o "No" a la siguiente pregunta: "¿Yo o mi representada registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

contratados en los últimos 2 años?”, la que se encuentra en la sección “Garantías Generales” a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco”.

Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Los oferentes deberán contestar obligatoria y específicamente “**SÍ**” o “**NO**” a la siguiente pregunta disponible en la plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco”: “**¿La oferta es presentada por una Unión Temporal de Proveedores?**”.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea “**NO**”, el **Anexo N°1** y **Anexo N°2** no deberán ser presentados.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea “**SÍ**”, esto es, tratándose exclusivamente de propuestas realizadas por Uniones Temporales de Proveedores (UTP), se deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación en su totalidad, en caso contrario, ésta no será sujeta a aclaración y la oferta será declarada **inadmisibile**:

Anexo N°1: Declaración jurada sin deudas previsionales (UTP): debe ser entregado por cada integrante UTP, con salvedad del apoderado UTP quien realiza la declaración a través del BackOffice del Proveedor.

Anexo N°2: Declaración para UTP: debe ser completado exclusivamente por el apoderado de la UTP y adjuntado a la oferta de la UTP.

Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural respectiva y/o por el representante legal de la persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades suficientes para la respectiva actuación.

Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Se recuerda que la oferta de la UTP debe ser ingresada únicamente por el integrante que se elija como apoderado de la misma.

En caso de que los antecedentes administrativos solicitados en esta sección no sean entregados y/o completados en forma correcta y oportuna, se desestimará la propuesta, no será evaluada y será declarada **inadmisibles**, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886.

Autorización para notificaciones electrónicas:

Anexo N°3: Declaración jurada para autorización de notificaciones: Quien suscribe debe ser el representante legal o el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una persona natural. En el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.

Identificación de corredora de seguros

Anexo N°6: Declaración compañía de seguros – identificación Corredora de Seguros: Aquellas compañías de seguros que, de resultar adjudicadas, operarían a través de una corredora, deberán declarar el nombre de dicha corredora e indicar el % de comisión asociada por prima. Cabe destacar que este valor **es sólo para conocimiento de la DCCP** y el valor de prima a entregar en su oferta económica debe ser el **valor prima total**, el cual debe incluir dicho porcentaje de comisión declarado. En caso de que este documento no sea entregado por el oferente, la oferta no será evaluada y será declarada **inadmisibles**.

6.2 Requerimientos y Anexos Técnicos

Todos los proveedores que participen de esta licitación deberán adjuntar obligatoriamente a su oferta:



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Certificado de inscripción en CMF: Corresponde al certificado que acredita inscripción y vigencia de la compañía de seguros en la Comisión del Mercado Financiero.

En caso de que este documento no sea entregado por el oferente, la oferta no será evaluada y será declarada **inadmisibile**.

Certificado de clasificación de Riesgo: Corresponde al certificado que indica la clasificación de riesgo de Compañías de seguros disponible otorgado por la Comisión para el Mercado financiero y/o que otorgue alguna empresa autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero. Tal certificado deberá corresponder a la mejor clasificación publicada en el último año de operación, siendo esta como requisito, tener una **clasificación de riesgo desde A**. En caso de que este documento no sea entregado por el oferente, la oferta no será evaluada y será declarada **inadmisibile**.

Anexo N°5: Listado de Farmacias asociadas: Las compañías de seguros oferentes a esta licitación, deberán contar con una red de farmacias a nivel nacional que permita a los asegurados la compra y reembolso automático de medicamentos asociados a la atención médica previa. Para ello, compañías de seguros independiente de su modalidad, deberán completar la información solicitada en **Anexo N°5** donde se indiquen las farmacias en convenio. En caso de que este documento no sea entregado por el oferente, la oferta no será evaluada y será declarada **inadmisibile**.

Todos los oferentes deben declarar en la sección "Mis Condiciones Comerciales" (Formulario de Convenio Marco) - Paso 1 "Condiciones Generales", lo siguiente:

6.2.2 Sección "Garantías Generales":

El proveedor que oferte a la categoría deberá dar respuesta a las siguientes preguntas como parte de su oferta:

- Rut del oferente
- Razón Social del oferente
- Nombre del representante legal
- Correo electrónico del representante legal
- Número telefónico del representante legal



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- Nombre del coordinador de CM
- Correo electrónico del coordinador de CM
- Número telefónico del coordinador de CM
- Responder a la pregunta: ¿Acepta ofertar considerando las coberturas y topes señalados para las prestaciones y coberturas consideradas como mínimas exigidas? El detalle del Plan se encuentra en el Anexo 4 "Bases Técnicas". En caso de que su respuesta sea NO, su oferta será considerada como **"inadmisible"**.
- Plazo máximo para reembolso ambulatorio en días corridos. El plazo máximo para reembolso ambulatorio son 4 días corridos. En caso de ser tiempo mayor su oferta será declarada como **inadmisible.**
- Plazo máximo para reembolso hospitalario en días corridos. El plazo máximo para reembolso hospitalario son 20 días corridos. En caso de ser tiempo mayor, su oferta será declarada como **inadmisible.**
- Nombre APP reembolsos
- Valor Prima Plan Colectivo: El valor a ingresar debe ser en moneda UF y considerando como máximo 3 decimales. La prima debe considerar **todos los impuestos que sean aplicables (valor bruto)**. En caso que el valor ingresado considere más de tres decimales, este será truncado hasta obtener una cifra de tres decimales. **La prima tiene un tope de 1,000 UF.** En caso de entregar un valor mayor, su oferta será declarada **inadmisible.**
- BMI Fonasa: Deberá indicar el Porcentaje BMI que registrará en el plan ofertado por su empresa a los afiliados a FONASA, el cual deberá ser un número entero. En caso de que el valor ingresado corresponda a un número decimal, este será truncado hasta obtener una cifra entera. El % de **BMI máximo para afiliados a Fonasa** es de un **40%**. En caso de entregar un valor mayor, su oferta será declarada **inadmisible.**
- BMI Isapre: Deberá indicar el Porcentaje BMI que registrará en el plan ofertado por su empresa a los afiliados a ISAPRE, el cual deberá ser un número entero. En caso de que el valor ingresado corresponda a un número decimal, este será truncado hasta obtener una cifra entera. El % de **BMI máximo para afiliados a Isapre** es de un **50%**. En caso de entregar un valor mayor, su oferta será declarada **inadmisible.**



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- Indicar su aceptación a que el correo electrónico del coordinador sea el medio para recibir notificaciones relativas a la presente licitación, en concordancia con lo declarado por el representante legal en el Anexo N°3 de estas bases.

6.2.3 Sección "Condiciones Regionales":

El presente convenio marco considera **cobertura nacional**, por tanto, las compañías de seguros deberán indicar en la sección "condiciones regionales" del formulario de convenio marco, nombre de la persona de contacto para la región, correo electrónico de contacto y número de teléfono de contacto para cada región.

6.3 Anexos Económicos

La oferta económica del proponente deberá ser incorporada a través del backoffice de la licitación, disponible en www.mercadopublico.cl.

Será obligatorio ofertar el **Plan Único**, cuyo valor total de la prima a ofertar **no deberá superar 1,0 UF**.

Cabe señalar que en el ID de la licitación se dispondrá de la información técnica necesaria para que el oferente pueda presentar su oferta a esta licitación.

6.4 Observaciones

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal <https://www.mercadopublico.cl>. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus ofertas a través del portal <https://www.mercadopublico.cl> haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente



35. **TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los Anexos solicitados.

Asimismo, se debe comprobar siempre, después de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta, que se produzca el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" que entrega el sistema, el cual puede ser impreso o grabado por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los Anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad exclusiva del oferente. Se le recuerda al oferente que verifique que el Comprobante que emite la aplicación se encuentre adjunto como Anexo en su oferta.

La obtención del Comprobante de envío de la Oferta, previamente mencionado, NO es el último paso que debe realizar el oferente para haber completado su proceso de oferta. A continuación, debe presionar, además, el botón de envío de oferta.

El hecho de que el oferente haya obtenido el "Comprobante de Envío de Oferta" únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de la propuesta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.

Para las evaluaciones, tanto económica como técnica, sólo se considerarán válidas aquellas ofertas ingresadas a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco.

Las ofertas presentadas por UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886 y a las recomendaciones de la Directiva N°22 de la Dirección ChileCompra, disponible en <https://www.chilecompra.cl/directivas-de-compra/>.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

7. Antecedentes legales para ser contratado.

Si el oferente es Persona Natural	Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.	
	Fotocopia de su cédula de identidad.	Acreditar en el Registro de Proveedores
Si el oferente no es Persona Natural	Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.	
	Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos en que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente, a la época de presentación de la oferta.	Acreditar en el Registro de Proveedores
	Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación o, en los casos en que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente. <u>SOLO PARA ADJUDICATARIOS UTP:</u>	



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

	• Las Uniones Temporales de Proveedores deben regirse por lo dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, tanto para su constitución, para la celebración del contrato y ejecución del mismo. • El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. Aquel integrante que se designe como mandatario de la UTP deberá tener poder suficiente, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal para ejercer sus facultades. • Las UTP deberán entregar todos los documentos señalados en esta cláusula respecto de cada uno de sus integrantes.	
--	--	--

Observaciones

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del (los) adjudicatario(s) y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores. No se aceptará la entrega de dichos antecedentes mediante la modalidad de soporte papel u otro medio magnético de almacenamiento.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

Se sugiere que el proveedor revise la "Guía de Uso Documentos de Convenios Marco" disponible en el Centro de Ayuda de Convenio Marco (www.mercadopublico.cl), de manera tal, de realizar una correcta entrega de la documentación en la sección definida para tales efectos.

Lo señalado en el párrafo precedente, no resultará aplicable a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la cual deberá ser entregada de forma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.799 o físicamente en las dependencias de la Dirección de Compras, ubicadas en Monjitas 392, piso 10, dentro de los 20 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886.

Los contratos tipo contenidos en las presentes bases de licitación de Convenio Marco se entenderán perfeccionados una vez notificada, a través del Sistema de Información, la adjudicación respectiva. Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, dicho proveedor no será habilitado en la tienda electrónica de Convenio Marco en cuanto tal omisión constituirá una causal de término del respectivo convenio, suscrito en los términos expresados en el párrafo anterior.

La DCCP podrá prorrogar el plazo para la entrega de documentos hasta en 20 días hábiles adicionales, a los proveedores que hayan entregado a lo menos un documento para contratar (incluida la garantía de fiel cumplimiento) dentro del plazo originalmente pactado. Si terminada la prórroga aún no se presenta la totalidad de los antecedentes, esto constituirá una causal de término del respectivo convenio.

Observaciones Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración:

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de "hábil" en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, en adelante, el "Registro", deberán inscribirse dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como hábil en el Registro dentro del plazo indicado, no será habilitado en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos, en cuanto tal omisión constituirá una causal de término del respectivo contrato.

Tratándose de los adjudicatarios UTP, cada proveedor integrante de la Unión Temporal deberá inscribirse en calidad de hábil en el Registro de Proveedores, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

8. Naturaleza y Montos de las Garantías

8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Tipo de Documento	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, los oferentes deberán entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 68 del reglamento de la ley N° 19.886. Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes instrumentos: Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros.
Beneficiario	Dirección de Compras y Contratación Pública Rut. N° 60.808.000-7.
Fecha de Vencimiento	60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del convenio marco.
Monto Garantía	\$ 10.000.000 pesos chilenos (CLP)
Glosa	El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de Convenio Marco, singularizando el respectivo proceso de compra, en los siguientes términos: "Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

	ADICIONAL DE SALUD el pago de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario". En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.
--	--

8.2.1 Entrega y Descripción de la Garantía

Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma electrónica, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.799 o físicamente, en la Oficina de Partes de esta Dirección, o bien enviarse por correo certificado a Monjitas 392, piso 10, Santiago, dentro de 20 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886.

8.2.2 Reposición, Forma y Oportunidad de Devolución de la Garantía

En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. Mientras el proveedor no reemplace dicha garantía, el mismo permanecerá suspendido de la tienda electrónica dispuesta por la DCCP.

En el caso de que el proveedor no reponga dicha garantía dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la notificación del cobro de la primera, se procederá en conformidad a lo establecido en la **cláusula 10.15.2, acápite IV, letra b)** de las presentes bases.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después de culminado el convenio marco. Mientras se encuentre vigente el convenio marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

La devolución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.

En el caso que los adjudicatarios entreguen un vale vista como garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 del DFL N°3 del año 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, dichos documentos tendrán una validez de 5 años, a partir de lo cual se reafirma que la obligación de mantener vigente este tipo de garantía corresponde únicamente al adjudicatario.

9. Requerimientos técnicos, evaluación y adjudicación de las ofertas

9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos

La oferta a la categoría detallada en la cláusula 9.2 de las presentes bases, deberán estar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, y normativa relacionada.

9.2 Categoría Licitada

La Dirección de Compras y Contratación Pública licitará la siguiente categoría:

Seguro Licitado	Tipo de Seguros	Beneficiario
Plan Colectivo	Seguro de Vida	Seguro de vida solo para titulares. Sin carencias



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

	Seguro Complementario de salud	Titular y sus cargas. Sin carencias
	Seguro Catastrófico	Titular y sus cargas. Sin carencias

El detalle de los seguros licitados, así como los antecedentes generales respecto a la demanda existente son detallados en el **Anexo N°4 "Bases Técnicas"**, de las presentes bases de licitación.

9.3 Definiciones

Podrán participar de esta licitación las **compañías de seguros** que se encuentren inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero y cumplan con lo dispuesto en las presentes bases de licitación, quienes tendrán las siguientes funciones a lo largo de la vigencia del convenio.

La Compañía que desee operar en el negocio de seguros y reaseguros en Chile debe constituirse legalmente en conformidad a la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y en el D.F.L. N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

Para efectos de este convenio, la compañía de seguros será la responsable de otorgar todas las coberturas indicadas en **anexo n°4 "Bases técnicas"**, siendo este el único responsable legal de las prestaciones que se contraten a partir de este Convenio Marco.

Aquellas compañías de seguro que decidan ofertar sin la representación de una corredora de seguros y que, además, resulten adjudicadas como resultado de esta licitación, deberán asignar a un ejecutivo encargado que será el contacto formal entre el organismo comprador y la compañía de seguros durante toda la vigencia del contrato quien, además, será responsable de todas las actividades que realiza una corredora de seguros.

Aquellas compañías de seguros que, de ser adjudicadas, operen a través de una corredora, debieron declarar el nombre de dicha corredora e indicar el % de comisión asociada por prima en el **Anexo N°6**. Cabe destacar que este



sólo para
FORMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

conocimiento de la DCCP y el valor de prima a entregar en su oferta económica debe ser el **valor prima total**, el cual debe incluir dicho porcentaje de comisión declarado.

9.3 Consideraciones Generales para la Evaluación de Ofertas

La apertura y evaluación de las ofertas se realizará en una etapa.

Al inicio del proceso de evaluación, se procederá al análisis de los antecedentes administrativos y técnicos para ofertar y se descartarán las ofertas que incumplan las condiciones y requisitos mínimos estipulados en estas bases de licitación.

La evaluación será realizada por una comisión designada para tal efecto, que estará compuesta de 3 integrantes designados por resolución del Jefe de Servicio de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la DCCP, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios y funcionarias públicos que integran dicha comisión.

La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

- Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados por los artículos 27, 39 y 40 del reglamento de la ley N° 19.886.
- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:

- Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.
- Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
- Proponer la **inadmisibilidad** de las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
- Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
- Proponer la adjudicación.

Para efectos de la evaluación de las ofertas:

- I. Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo ésta como la presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos en **la cláusula 6 "Instrucciones para la presentación de ofertas"** y que serán evaluadas bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. En caso de que el participante ingrese más de una oferta se considerará la que ingresó en primera instancia, descartando las ofertas restantes.
- II. Se entenderá como "un participante" a aquella persona natural, jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos señalados en el numeral anterior. En el caso de las UTP, se



decido que
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

si los mismos integrantes de una UTP se asocian dos o más veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando designen a distintos apoderados, se entenderá que se trata de un solo participante, de conformidad a lo establecido en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese caso, se considerará solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

- III. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en la **cláusula 6 "Instrucciones para la Presentación de Ofertas"**, de las presentes Bases. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal en los términos solicitados quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el artículo 62 del reglamento de la Ley de Compras.
- IV. Los documentos solicitados por la DCCP **deben estar vigentes** a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, indicado en la **cláusula 3 "Etapas y plazos"** de las presentes bases, que puede presentarse en estado de provisorio. Dichos documentos deberán ser presentados como copias simples, legibles y firmadas en la parte inferior por el representante legal del proveedor de la persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades suficientes para la respectiva actuación, o por la persona natural, según corresponda. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886, si correspondiere y de que la DCCP podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor.
- V. Los oferentes **no podrán** incorporar en su oferta planes diferentes a los exigidos en la categoría de esta licitación, sin perjuicio de las mejoras que puedan introducir al Plan base licitado. La descripción del Plan colectivo a ofertar se encuentra en **Anexo N°4 "Bases técnicas"**, disponible en www.mercadopublico.cl, en el ID de licitación, publicado conjuntamente con las presentes bases.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- VI. Los oferentes tendrán como obligación presentar sus ofertas considerando la **totalidad del plan colectivo licitado**, esto es, seguro de vida, seguro complementario de salud y seguro catastrófico. Por lo anterior, los oferentes podrán incorporar en su oferta, **mejoras al Plan Base**, el cual se detalla en **Anexo N°4 "Bases Técnicas"**, mediante la entrega del **Anexo N°7 "Mejoramiento Plan (Opcional)"**, ya sea en las coberturas actuales y/o nuevas coberturas, entendiéndose por nuevas coberturas a aquellas adicionales que no se encuentran disponibles en el Plan colectivo licitado.
- VII. El proveedor es el responsable del correcto ingreso de la información requerida en la plataforma y de los anexos en los que se ha dispuesto el proveedor complete información sobre su oferta o sobre los productos licitados, y el sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones numeradas anteriormente.
- VIII. Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de conformidad con lo establecido en estas Bases de Licitación, en los plazos y condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas Bases.

9.4 Criterios de Evaluación.

El proceso de evaluación será realizado en una etapa, precedido por la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos según lo señalado en la cláusula 9.5 de estas bases, para luego proceder a evaluar cada categoría según los siguientes criterios:

Criterio de evaluación		Ponderación
Técnico	BMI (Isapre – Fonasa) Ponderado	15%
Técnico	Farmacias asociadas	3%



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Administrativo	Cumplimiento de requisitos formales	2%
Económico	Valor prima mensual	80%

9.5 Procedimiento de Evaluación de las ofertas

Para entendimiento de las presentes bases de licitación, en cuanto a criterios y evaluación, se realiza el siguiente ejemplo de ofertas para ejemplificar cada uno de los criterios antes mencionados.

Prov.	Respuesta ¿Acepta ofertar considerando las coberturas y topes señalados para las prestaciones y coberturas consideradas como mínimas exigidas?	Plazo Máx. reembolso amb. (días corridos) Máx 4	Plazo máximo para reembolso hosp. (días corridos) Máx 20	Valor Prima Plan Colectivo Oferta (UF)	BMI Fonasa (%). Máx 40%	BMI Isapre (%). Máx 50%	Listado de farmacias	Estado
A	SI	3	20	0,98	40	50	2	Admisible
B	SI	3	15	1	30	40	4	Admisible
C	SI	4	10	0,95	40	40	3	Admisible
D	NO	4	15	0,97	40	50	3	Inadmisible
E	SI	2	20	1	50	50	3	Inadmisible

Según el ejemplo, el proveedor D y E quedan **inadmisibles**. El **Proveedor D** queda **inadmisible** por responder “NO” a la pregunta ¿Acepta ofertar considerando las coberturas y topes señalados para las prestaciones y coberturas consideradas como mínimas exigidas?, y el **Proveedor E** queda **inadmisible** por indicar un BMI de Fonasa de un 50%, requisitos indicados en estas bases como requisito de admisibilidad de las ofertas, por lo que, para la evaluación, sólo se considerarán los proveedores “A”, “B” y “C”.

9.5.1 Criterios Técnicos:

- **BMI Isapre - Fonasa Ponderado:** Deberá entregar el porcentaje de BMI para afiliados de Fonasa e Isapre, los cuales tienen como máximo a ofertar un 40% y 50% respectivamente. Los valores ofertados serán promediados para la distribución de puntajes, según la siguiente formula:

$$Puntaje\ BMI = 100 - (100 - 0) \times \left[\frac{(BMI\ ofertado - BMI\ mín)}{(BMI\ máx - BMI\ mín)} \right]$$

Donde:

BMI ofertado: % BMI promediado ofertado por el proveedor.

BMI máx: BMI máximo promediado ofertado entre todos los oferentes a la licitación.

BMI mín: BMI mínimo promediado ofertado entre todos los oferentes a la licitación.

En donde se le otorgará **100 puntos** al proveedor que entregue **menor % BMI** y **0 Puntos** a quien entregue el **mayor % BMI**.

Continuando con el ejemplo, se obtiene los siguientes puntajes de BMI para los proveedores admisibles:

Proveedor	BMI Fonasa (%). Máx 40%	BMI Isapre (%). Máx 50%	Admisibilidad Oferta	BMI promedio	Puntaje BMI
A	40	50	Admisible	45	0
B	30	40	Admisible	35	100
C	40	40	Admisible	40	50



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- **Farmacias asociadas:** Deberá entregar en el **Anexo N°5**, el número de cadenas de farmacias asociadas. La distribución de puntajes será según la siguiente formula:

$$Ptje\ farmacias = 100 - (100 - 0) \times \left[\frac{(N^{\circ} farmacias\ ofertado - farm\ máx)}{(N^{\circ} farm\ máx - N^{\circ} farm\ mín)} \right]$$

Donde:

N° farmacias ofertado: N° farmacias ofertado por el proveedor.

N° farm máx: Corresponde al mayor número de farmacias ofertado en la presente licitación por alguno de los oferentes.

N° farm mín: Corresponde al menor número de farmacias ofertado en la presente licitación por alguno de los oferentes.

En donde se le otorgará **100 puntos** al proveedor que entregue **mayor cantidad de** cadenas de farmacias y **0 puntos** al proveedor que tenga la **menor cantidad de** cadenas de farmacias.

Continuando con el ejemplo, se obtiene los siguientes puntajes para los proveedores admisibles:

Proveedor	N° de farmacias	Admisibilidad Oferta	Puntaje Farmacias
A	2	Admisible	0,00
B	4	Admisible	100,00
C	3	Admisible	50,00

9.5.2 Criterio Administrativo: Cumplimiento de requisitos formales.

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos en la cláusula 6 "Instrucciones para la Presentación de Ofertas" antes del cierre de presentación de oferta, obtendrá 100 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula 9.6 "Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes", resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado, obtendrá **50 puntos** en cada una de las líneas de productos ofertados.

Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en la cláusula 9.6 "Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes", obtendrá **0 puntos** en cada una de las líneas de productos ofertados.

De acuerdo a lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo a lo siguiente:

CRITERIO	PUNTAJE
<i>Cumple con requisitos formales y presentación de todos los antecedentes</i>	100
<i>No cumple con requisitos formales y/u omite algún antecedente, pero subsana dentro de plazo</i>	50
<i>No cumple con requisitos formales y/u omite algún antecedente, sin subsanar dentro de plazo</i>	0

Continuando con el ejemplo, se obtienen los siguientes puntajes, considerando que todos los proveedores cumplen con todos los requisitos formales:

Proveedor	¿Cumple RF?	Puntaje RF
A	SI	100
B	SI	100
C	SI	100



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

9.5.3 Criterio Económico: Precio

Deberá entregar el valor de la prima en UF mediante el Backoffice, valor que deberá ser expresado en un número decimal, considerando como máximo 3 decimales, es decir, de la siguiente manera: "0,XXX", en consecuencia, se deberá separar la parte entera de los números decimales con una coma (","). Dicha prima **Considera todos los impuestos que sean aplicables (valor bruto)**. El valor **máximo admisible es 1,00 UF**. En caso de entregar un valor mayor al indicado, la oferta será declarada **inadmisible**.

La distribución de puntajes será la siguiente:

$$\text{Puntaje Prima: } (\text{Menor prima Ofertado})/(\text{Prima ofertado proveedor}) * 100$$

Donde:

Menor Prima Ofertada: Menor precio ofertado entre todos los oferentes a la licitación.

Precio Prima ofertado proveedor: Valor ofertado por proveedor a evaluar.

En donde se le otorgarán **100 puntos** al proveedor que entregue el **menor precio de prima**.

Continuando con el ejemplo se obtiene la siguiente distribución:

Proveedor	Valor Prima Plan Colectivo (UF)	Puntaje Prima
A	0,98	96,94
B	1	95,00
C	0,95	100,00

Con lo que finalmente, considerando los criterios y ponderaciones indicadas en cláusula 9.4, se obtienen los siguientes Puntajes Totales:

Prov.	Ptje. BMI	Ptje. RF	Ptje. Prima	Ptje. Ponderado BMI	Ptje. Ponderado RF	Ptje. Ponderado Prima	Puntaje Total
A	0	100	96,94	0,00	2	77,55	79,55
B	100	100	95,00	18,00	2	76,00	96,00
C	50	100	100,00	9,00	2	80,00	91,00

9.5.3.1 Consideraciones Generales

La oferta económica (prima) deberá considerar **todos los impuestos que sean aplicables (valor bruto)**, indicarse en UF y como **máximo deberá contemplar 3 números decimales**, se debe ingresar a través del backoffice de la licitación disponible en www.mercadopublico.cl.

Serán descartados de la evaluación:

1. Los productos que no se enmarquen en la categoría licitada.
2. Cualquier producto cuyo precio corresponda a un error evidente (en que el precio incluya signos, errores de tipeo o digitación, valores 0, 1, 99999999, 1111111, o cualquier otro monto que refleje un valor evidentemente erróneo).

Se deja expresa constancia que el proveedor es el responsable del correcto ingreso del precio de los productos y que el sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones numeradas anteriormente.

9.6 Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto, no se afecten los principios de



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, inciso 1° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Además, la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.

Asimismo, se podrá permitir la presentación de las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo señalado en el artículo 40, inciso 2° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido enviados a través de la plataforma.

La responsabilidad de revisar y responder adecuada y oportunamente las solicitudes de antecedentes omitidos o aclaraciones disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes. Cabe indicar que no se puede corregir o complementar lo que se respondió en primera instancia a través de dicho sistema de aclaraciones.

9.7 Adjudicación

La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien corresponda según normativa interna de la Dirección ChileCompra, podrá:

1. En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP, mediante resolución fundada, declarar **inadmisibles** las ofertas que no cumpla



requerido en
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

las bases de licitación, o bien, declarar desierta la licitación, cuando no se recibieran ofertas admisibles o cuando ninguna de las ofertas admisibles resultare convenientes a sus intereses.

2. La DCCP adjudicará a todos los proveedores que en la sumatoria total de puntajes obtengan puntajes **mayor o igual a 85 puntos**.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes Bases de licitación, aquélla informará a través del Sistema <http://www.mercadopublico.cl> dicho cambio, justificando la imposibilidad de cumplir con el plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, del Reglamento de la Ley N°19.886.

Cabe señalar que, en caso de proceder la reincorporación de una oferta no adjudicada originalmente por ordenarlo un Tribunal de Justicia, la Contraloría General de la República o producto de un proceso de revisión originado en alguna reclamación judicial y/o administrativa, dicha situación no afectará la situación jurídica de los proveedores originalmente adjudicados, que hubiesen obrado de Buena fe, no requiriéndose, por consiguiente, la iniciación de un procedimiento invalidatorio.

Para finalizar con el ejemplo, se presenta a continuación los puntajes totales y su estado final de evaluación para todos los proveedores participantes:

Proveedor	Puntaje Ponderado BMI	Puntaje Ponderado RF	Puntaje Ponderado Prima	Puntaje Ponderado Farmacias	Puntaje Total (Adjudican sobre 85 puntos)	Estado
A	0,00	2	77,55	0,00	79,55	No adjudica
B	15,00	2	76,00	3,00	96,00	Adjudica
C	7,50	2	80,00	1,50	91,00	Adjudica



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

D						Inadmisible
E						Inadmisible

Finalmente, se obtiene que los proveedores **B y C** adjudican la licitación, pues son quienes obtienen puntajes totales sobre **85 puntos**. Ambos proveedores quedarán disponibles en catálogo de tienda de Convenio Marco, y serán los organismos quienes elijan con que proveedor contratar.

9.8 Resolución de consultas respecto de la Adjudicación

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la publicación en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl a través del siguiente enlace: <https://ayuda.mercadopublico.cl/>.

Cabe señalar que la DCCP dispondrá de 10 días hábiles desde la publicación de la adjudicación en el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas.

10. Condiciones Contractuales, Vigencia de las Condiciones Comerciales, Operatoria del Convenio Marco y Otras Cláusulas

10.1 Regulación de la Licitación de Convenio Marco

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, las presentes bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

- La ley N° 19.886 y su reglamento.
- Las Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las bases, si las hubiere.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

- Las ofertas adjudicadas.
- Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo adjudicatario.
- La resolución de adjudicación.
- Políticas y condiciones de uso del Sistema.
- Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.

10.2 Acuerdo Complementario

Se podrá suscribir un Acuerdo Complementario entre el organismo comprador y el adjudicatario, en el cual se consigne la garantía de fiel cumplimiento, si corresponde, cuyo monto no podrá ser inferior a un 5% del monto del contrato, según lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras N° 19.886, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como, oportunidad y forma de entrega, precio y forma de pago, características específicas de los productos, vigencia, efectos derivados del incumplimiento, entre otros.

Tales condiciones particulares no podrán apartarse de los aspectos regulados por las presentes bases y por el Convenio Marco suscrito entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

El plazo de vigencia del acuerdo complementario no podrá ser mayor a 24 meses, los que, en ningún caso, podrán exceder de un año de la vigencia del convenio marco.

Para la firma del Acuerdo Complementario, el organismo comprador deberá exigir al proveedor una declaración jurada simple que acredite que no se e

afecto a las
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República



inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la ley 19.886, que no ha sido condenado con la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, conforme lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica y que no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d), del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

En conformidad con el artículo 4, inciso 2°, de la ley N° 19.886, durante la vigencia del acuerdo complementario, el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.

Una vez firmado el acuerdo complementario, el organismo comprador deberá adjuntar el mencionado acuerdo a la Orden de Compra respectiva.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos acuerdos complementarios, así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

10.3 Vigencia de las Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este Convenio Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las presentes bases.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que no corresponda a alguna entidad pública afecta a la Ley N°19.886, respecto de los servicios objeto del presente Convenio Marco, incluidas las ofertas que realice en sus tiendas físicas o electrónicas. En caso de que un comprador detecte que el precio en la tienda física o electrónica de un determinado proveedor es menor que el precio publicado en la tienda electrónica, habiendo ya emitido una orden de compra en relación con este producto, el adjudicatario deberá, mediante nota de crédito u otro medio, ajustar el valor de la orden de compra emitida, respetando el menor precio encontrado. Lo anterior se circunscribe únicamente a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile).

Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, aumentando sus descuentos o rebajando los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los productos adjudicados. Estas rebajas y descuentos se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

La Dirección ChileCompra publicará en el catálogo electrónico que disponga para este Convenio Marco los nuevos valores en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Se deja expresa constancia que la DCCP, en su misión de mantener precios competitivos en la Tienda Electrónica, y con el objetivo de generar ahorros significativos en el proceso de contratación de los Organismos Públicos, podrá realizar un monitoreo continuo de los precios de los productos adjudicados por cada proveedor. Cuando defina realizar esta labor, esta Dirección efectuará un levantamiento de precios de los productos disponibles en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, y los comparará con precios disponibles en páginas web de catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime conveniente.

Asimismo, durante la operatoria, la DCCP se reserva el derecho de verificar todos los precios con el fin de comprobar que los mismos correspondan a aquellos propios de las transacciones normales del negocio, contrastando los precios c



productos y/o
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

servicios activos en la tienda electrónica de la DCCP con los precios del mercado. Para esto la DCCP realizará la labor de monitoreo de precios en base principalmente en tres ejes:

- 1.-Monitoreo muestral mensual: Canasta estudio de precios
- 2.-Muestreo selectivo: Detección de dispersión de precios en una misma ficha
- 3.-Monitoreo a través de notificaciones por parte de los usuarios de reporte de precio caro.

En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene los mejores precios a través de la tienda de Convenio Marco, o que en el mercado los precios son más favorables que al contratar a través de la tienda electrónica, la DCCP pondrá en conocimiento del proveedor la situación indicada y se procederá, en caso de no considerar sus descargos como suficientes, a aplicar la medida de bloqueo de aquellos productos que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes.

Sólo serán habilitados una vez que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro de la tienda electrónica y no por medio de una **oferta especial**, entendiéndose esta como una rebaja de precio por un tiempo determinado. Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio de transacción del bien en la tienda electrónica, la cuales deberán ser legibles en su totalidad.

10.4 Operatoria general del convenio

Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través del catálogo electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos afectos a la ley N° 19.886 puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio.

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva contratación. Asimismo, previo a la emisión de la orden de compra, la Entidad Compradora tiene la responsabilidad de revisar y comparar las con



los precios
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

de las ofertas disponibles en el Catálogo Electrónico, a fin de lograr la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, siguiendo, al efecto, las recomendaciones de la Directiva N°26 de la Dirección ChileCompra, disponible en su página web.

Cuando en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, existan productos que, en un periodo de **6 meses o más**, no experimenten transacciones, estos productos podrán ser **bloqueados en dicha tienda electrónica**.

De igual forma, durante la vigencia del convenio, se permitirá una dispersión de precios determinada entre el precio mínimo y el precio máximo del producto publicado en la tienda electrónica, pudiendo ser estos porcentajes modificados por parte de la DCCP de acuerdo con el comportamiento del mercado para alguno o todos los productos del convenio.

La DCCP se reserva la facultad de bloquear aquellos productos cuya diferencia de precio supere el porcentaje permitido y sólo serán habilitados una vez que el proveedor rebaje el valor de dicho producto en forma permanente, no por oferta especial, hasta alcanzar como máximo, la dispersión de precio antes definida.

Asimismo, la DCCP podrá bloquear aquellos productos cuyo precio corresponda a un error evidente (en que el precio incluya signos, errores de tipeo o digitación, valores 0, 1, 99999999, 1111111, o cualquier otro monto que refleje un valor evidentemente erróneo), y/o corresponda a un precio predatorio (precio menor al costo).

Asimismo, las ofertas de los adjudicatarios podrán ser bloqueadas de las fichas de los productos en la tienda electrónica cuando no correspondan a precios más convenientes dentro de Convenio Marco en comparación con los precios de mercado. Para ello, la DCCP podrá monitorear, a lo menos una vez al año, los precios de los productos de este Convenio Marco, bien sea contrastando con los precios del sitio de venta del mismo proveedor a particulares, mediante cotizaciones de terceros por productos idénticos; a través de reportes de ahorro y/o informes de comportamiento de los precios de Convenio Marco contra los de la industria.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

En el caso de que la DCCP solicite a un determinado proveedor información respecto a Siniestralidad y/o información acerca de la operación del Convenio Marco, éste deberá presentar dicha información dentro del plazo de los 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación del mismo de parte de la DCCP, la cual podrá ser efectuada a través del correo electrónico indicado en las condiciones comerciales del proveedor como correo de contacto.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley N°19.886, se destaca que la responsabilidad final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público. Se recomienda revisar en este punto la Directiva de Contratación Pública N° 26 "Recomendaciones para una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios".

Cuando los productos no den cumplimiento durante cualquier momento del proceso de evaluación, adjudicación u operatoria del Convenio Marco, respecto de la normativa vigente, éstos serán bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección ChileCompra, sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse a los proveedores por incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación.

Cuando la especificidad y característica de la compra así lo requieran, las entidades podrán coordinarse con el adjudicatario para establecer un plazo de entrega mayor al ofertado.

Este Convenio Marco, podrá ser utilizado por los organismos públicos que cuenten con presupuesto de compra y **sin límite de monto máximo** de compra.

10.4.1 Informe Trimestral

Durante la vigencia y al término del presente convenio, las compañías de seguros adjudicadas tendrán la responsabilidad de entregar a la DCCP un informe que dé cuenta de la gestión del trimestre anterior, con las tendencias y recomendaciones de mejora,

con el objeto de mejorar la siniestralidad del servicio. El no cumplimiento de esta cláusula será **causal de cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**.

Adicionalmente, el proveedor deberá entregar trimestralmente un informe de siniestralidad del periodo anterior y acumulado del año. El informe deberá contener al menos los siguientes ítems:

- Código de póliza
- Organismo Comprador
- Edad
- Sexo
- N° de Cargas registradas
- Parentesco
- Código diagnóstico
- Descuento diagnóstico
- Rut prestador
- Nombre prestador
- Tipo documento
- Periodo anterior
- Descuento grupo prestador
- Cantidad prestación
- Estado (si esta liquidada o no)
- Isapre (o Fonasa o sin cobertura)
- Código plan de salud
- Descuento grupo
- Periodo contable
- Tipo reembolso
- Monto prestación UF
- Monto Isapre UF
- Monto solicitado UF
- Monto deducible UF
- Monto pago UF
- Monto rechazo UF



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Además, los proveedores adjudicados deberán hacer entrega junto con el informe detallado trimestral un **análisis de siniestralidad** por organismo comprador, de manera tal de conocer la siniestralidad que tiene cada organismo y con esto obtener la siniestralidad global que posea el convenio marco.

10.4.2 Capacitación e información a Bienestares

El adjudicatario tendrá por obligación entregar a cada organismo comprador un informe trimestral con el comportamiento de su servicio incluyendo los campos indicados en el informe de cláusula 10.4.1.

Es importante señalar que la información deberá ser diferenciada por cada organismo comprador y entregada de manera independiente a cada Departamento de Bienestar, de manera tal que la información confidencial y privada de cada asegurado no sea divulgada a otros servicios.

Además, el informe deberá contener lo siguiente:

- Reporte de siniestralidad del organismo comprador de manera mensual donde se refleje el monto total reembolsado más los gastos observados y no reportados.
- Siniestralidad que posee el seguro de vida v/s el seguro complementario de salud
- Informe de deducible por asegurado y saldo disponible (en caso de adjudicar el plan con cobro de deducible).

Además, junto con la entrega del informe trimestral, la compañía de seguros adjudicada deberá realizar capacitaciones a los organismos compradores con el **sólo objetivo de mostrar mejoras en los servicios, metodologías de utilización del seguro con el propósito de lograr una disminución en las siniestralidades futuras.**

10.5 Habilitación del Convenio Marco

El adjudicatario con su categoría adjudicada y las correspondientes condiciones contractuales serán publicadas en la tienda electrónica de Convenio Marco, disponible



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las entidades, siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:

- I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo señalado en las presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante toda la vigencia del convenio respectivo. En el caso de una UTP, esta habilidad será exigida para cada uno de sus miembros.
- II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.
- III. Haber dado cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los productos adjudicados.
- IV. Manual Aplicación Móvil: Las compañías de seguros oferentes a esta licitación deberán contar con una aplicación móvil que permita realizar reembolsos en línea de manera tal de evitar en todo momento la utilización de documentación adicional en formato papel, para la solicitud de reembolsos, por ello, y como documento técnico, cada proveedor deberá entregar en formato PDF el manual de uso de la respectiva aplicación móvil.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los **numerales I y II** precedentes, el adjudicatario tendrá el plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, numeral XIII, de estas bases de licitación.

Asimismo, los proveedores adjudicados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para entregar toda la información respecto a los productos adjudicados a la DCCP, de conformidad a lo indicado en el **numeral IV** de esta cláusula. En caso de no dar cumplimiento a lo



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

solicitado, se aplicará la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, número XVII, de estas bases de licitación.

La propiedad de la ficha será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la plataforma electrónica de Convenio Marco "Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco" será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar productos cuyas fichas estén con quiebre de stock informado por la marca o bien se encuentren defectuosas, es decir, con fotos en blanco o mal dimensionadas, fichas incompletas, datos falsos, productos o servicios que por su naturaleza no correspondan a este convenio marco, productos que no se transan en el mercado y/o que no registren transacción en convenio marco durante 6 meses u otros que estime conveniente para el buen funcionamiento de la tienda electrónica de Convenios Marco de la DCCP.

10.6 Rechazo de Órdenes de Compra

El adjudicatario sólo **podrá** rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.
- II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Sin embargo, el adjudicatario **deberá** rechazar las Órdenes de Compra emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.

10.7 Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario

Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:

- I. No haber disminuido su evaluación de Riesgo, quedando bajo A. lo anterior será causal de término anticipado de contrato según lo definido en la cláusula 10.15.2.
- II. El adjudicatario deberá mantener vigente las pólizas que desea habilitar en tienda, de acuerdo con lo señalado por la Comisión del Mercado Financiero, en el caso que corresponda.
- III. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos en las presentes bases, tampoco se podrá cobrar un precio mayor al catalogado a un comprador que se considere riesgoso, entre otras situaciones
- IV. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema en un plazo no superior a 2 días hábiles desde su emisión o el rechazar en presencia de algunas de las causales definidas en la cláusula N° 10.6 "Rechazo de órdenes de compra" de estas Bases de Licitación.
- V. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los informes de precios u otros requerimientos que puedan

durante la
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES



Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.

- VI. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración. La Dirección ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que esta estime.
- VII. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del Convenio Marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de contacto actualizados en su BackOffice.
- VIII. El cumplimiento de la ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual y en la legislación sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo responsabilidad alguna de ello para el organismo contratante.
- IX. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones provenientes del presente convenio marco.
- X. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse fehacientemente.
- XI. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

- XII. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados, asegurando que las Entidades dispongan de los mejores precios y de las listas de productos vigentes, reduciendo al mínimo la probabilidad de ocurrencia de problemas por discontinuidad o por falta de stock.
- XIII. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.
- XIV. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda electrónica, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección ChileCompra eventualmente disponga.
- XV. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes, en un máximo de 2 días hábiles.
- XVI. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en la legislación laboral vigente.
- XVII. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al módulo "Mis Pagos", o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRÉS BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República

- XVIII. Cumplir con las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información.
- XIX. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio marco por parte de los compradores, so pena que en caso de detectarse una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.
- XX. Cumplir con todas las especificaciones indicadas en cada ficha de producto, y su adjunto técnico.
- XXI. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los bienes contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 10.14 sobre "Cesión y Subcontratación".

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este convenio (Art. 76, Reglamento de la Ley N° 19.886). El no cumplimiento de esta cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las medidas definidas para ello en las presentes bases.

10.8 Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora

Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las siguientes responsabilidades y obligaciones:

- I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este convenio marco por parte de sus usuarios.
- II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del Convenio Marco, las entidades compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:
 - Autorizaciones sanitarias y/o certificaciones para comercialización y transporte de los productos pertenecientes a la categoría de este convenio marco, que están



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

obligados por ley a contar con ellas, tales como los productos químicos en general.

- Manuales de internación o autorizaciones de uso y disposición o documentos relacionados, para el caso de los productos importados.
- Certificaciones.
- Otros antecedentes.

III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se formalice mediante su aceptación, que acredite que no posee conflictos de interés con el organismo contratante, de acuerdo al artículo 4º, inciso 6º, de la ley N° 19.886, y que no ha sido condenado de acuerdo con el Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia en los últimos cinco años, contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Para ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor no haya sido condenado conforme a la ley N° 20.393 a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, a través del registro público que lleva la Dirección ChileCompra para tal efecto. En caso de que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare que sí posee conflictos de interés con el organismo contratante o que ha sido condenado por prácticas contra la libre competencia según lo antes señalado, o bien, que se verifique que ha sido condenado por la ley N°20.393, el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

IV. Saldos Insolutos: Cabe señalar que, en caso de requerir los productos, el comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (Modelo Anexo N° 1). Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el Anexo N° 1 al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en conformidad con el artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886.

V. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: Será responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen homologación de productos, es decir, los productos ofrecidos en la tienda electrónica deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.21 "Concordancia entre el producto ofertado y el producto entregado".

VI. Cumplimiento Contractual del Proveedor: La entidad compradora deberá velar por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la Tienda electrónica durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual, deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.15 de las presentes bases de licitación.

VII. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra por parte del proveedor en un plazo de 2 días hábiles. En caso de que el proveedor se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, según lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Compras, procediendo en ese caso el comprador a efectuar la correspondiente cancelación de dicha orden de compra.

VIII. Condiciones de compra: La entidad compradora deberá velar por obtener las mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y comparar los precios de los productos ofrecidos en este convenio marco previo a la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se re



revisar los
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

precios disponibles en catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime conveniente y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de Convenio Marco, en igualdad de condiciones. En caso de detectar que el (los) proveedor(es) adjudicado(s) no mantiene(n) las condiciones más ventajosas en la tienda electrónica del Convenio Marco, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de Convenio Marco, la entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.

Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá extenderse a todos los compradores.

IX. Grandes Compras: La entidad compradora deberá iniciar el proceso de gran compra con la suficiente antelación para poder otorgar los tiempos necesarios para la oferta y la entrega de los productos a fin de promover una mayor competencia. Se deberá permitir las ofertas de productos equivalentes que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a lo señalado en el dictamen N° 7.505/2019 de la Contraloría General de la República, no pudiendo limitar las ofertas a marcas específicas.

X. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y colaboración establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se sugiere que las entidades compradoras, en aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen compras conjuntas, esto es, compras coordinadas que realiza un grupo de compradores, con el objetivo de obtener mejores precios y/o condiciones comerciales al usar un mayor poder de compra. Estas compras conjuntas en la Administración del Estado buscan lograr la agregación de demanda, es decir, incrementando el volumen de compra y permitiendo acceder a beneficios como la obtención de mejores precios y condiciones comerciales.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

XI. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de la función pública.

10.9 Derechos e impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos según lo indicado en la cláusula N°10.2 "Acuerdo Complementario", así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

10.10 Descuentos Especiales (Ofertas)

El adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales en favor de todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta especial la que **en ningún caso podrá ser inferior a un 5% de descuento sobre su precio catalogado, y se deberá mantener por un plazo mínimo de 1 día corrido y un plazo máximo de 4 días corridos** desde su publicación en la tienda electrónica que esta Dirección disponga. La DCCP publicará en la tienda electrónica dichas ofertas especiales, al día siguiente corrido, contado desde la recepción de la solicitud del adjudicatario. Una vez transcurridos los días hábiles de publicación de los descuentos especiales, no se podrá republicar este mismo descuento especial en dos períodos consecutivos.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRÉS BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República

En relación con lo anterior y con el objetivo de garantizar la entrega de descuentos especiales, fomentar la competencia y la transparencia de las adquisiciones, la DCCP podrá poner a disposición herramientas y aplicativos tecnológicos para estos efectos.

En caso de existir un reajuste extraordinario, la oferta especial se permitirá solo dentro de la vigencia del Reajuste extraordinario.

10.11 Grandes Compras (Compras mayores a 1.000 UTM)

En las adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM, el organismo público requirente deberá comunicar a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, la intención de compra, a todos los proveedores que resulten adjudicados en la respectiva categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 bis del reglamento de la ley N° 19.886. La contratación se realizará en función de la evaluación de las propuestas que los oferentes realicen.

Se deja constancia que los precios ofertados en la gran compra deben ser siempre iguales o inferiores a los precios catalogados en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, sin considerar las ofertas especiales que se encuentren vigentes durante el periodo.

Para las grandes compras, dados los volúmenes eventualmente requeridos, se podría llegar a pactar de mutuo acuerdo entre el proveedor y el comprador, un plazo de entrega superior al declarado en el BackOffice, si las condiciones de entrega de los bienes o de la prestación del servicio así lo requieren.

10.11.1 Procedimiento

Una vez definida la utilización de un proceso de gran compra, ya sea que se realice individualmente por una entidad o de manera conjunta por diversos organismos públicos, la comunicación de la intención de compra debe efectuarse con la debida antelación, considerando los tiempos necesarios para la entrega de la cantidad de productos solicitados. En dicha comunicación se deberá contemplar un plazo razonable



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

para la presentación de ofertas, el cual **no podrá ser inferior a 10 días hábiles contados desde su publicación.**

Las ofertas recibidas, serán evaluadas debiendo confeccionarse un cuadro comparativo el que será fundamento y anexo de la resolución que aprueba la adquisición, la que deberá ser publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.

Toda vez que la naturaleza de la contratación lo requiera, la entidad podrá definir en su intención de compra lo siguiente:

- I. Las condiciones particulares de la adquisición, ciñéndose a las condiciones expuestas en las presentes bases, mediante la firma de un acuerdo complementario.
- II. Precisar el alcance de la subcontratación que aplica al proceso de gran compra.
- III. Indicar plazos y lugares de entrega
- IV. Reunión informativa, cuando la complejidad de la adquisición, las condiciones especiales y la naturaleza de los productos a adquirir, así lo requieran.
- V. Utilizar los criterios de evaluación especiales para grandes compras, contemplados en estas bases de licitación.
- VI. Cláusula de desempate y re-selección.
- VII. Composición y forma de designación de comisión evaluadora.
- VIII. Plazos asociados para la suscripción del acuerdo complementario.
- IX. Solicitar aclaraciones de errores formales y entrega de antecedentes omitidos, siempre que se contemple el criterio de requisitos formales.

Las ofertas recibidas en el procedimiento de Grandes Compras serán evaluadas según los criterios generales y adicionales definidos en las presentes bases de licitación, en lo que les sean aplicables, asignándole las ponderaciones que estimen apropiadas en consideración a la naturaleza y características de la compra.

En el caso que el o los proveedores seleccionados originalmente se desistan de su oferta o no cumplan con los requisitos para ser contratados, se podrá seleccionar al siguiente proveedor mejor evaluado.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

En los procedimientos de Grandes Compras se podrá adjudicar a más de un proveedor cuando se trate de la contratación de productos de distinta naturaleza o de la misma naturaleza susceptibles de adquirirse por zonas geográficas determinadas, y siempre que así se hubiese establecido en la Intención de Compra correspondiente (líneas de producto).

Cabe indicar que en estos procedimientos de contratación se podrán declarar **inadmisibles** las ofertas, en los casos en que las propuestas no cumplan con los requisitos exigidos. De la misma manera, se podrá declarar desierta la gran compra cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la entidad compradora.

10.11.2 Criterios adicionales para grandes compras

I. Criterio adicional de uso exclusivo en Grandes Compras: Evaluación Prima Ofertada en Gran Compra mediante puntaje

Se compararán los precios de primas ofertados por los proveedores en la gran compra. El puntaje será asignado de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Prima} = (\text{prima mínimo} / \text{prima proponente}) * 100$$

El precio mínimo a utilizar puede ser un Precio de Referencia definido por el comprador o bien, el menor de los precios ofertados en el proceso de Gran Compra.

10.11.3 Resolución de Empates

Las Entidades podrán establecer en la "Intención de Compra" la aplicación de criterios de desempates, en caso de que dos o más proveedores obtuviesen el mismo puntaje final. En caso de existir **empate en las primas finales** en la adjudicación, en el que queden dos o más proveedores en el mismo Ranking, primarán los siguientes criterios, los cuales serán aplicados por separado y según el orden a continuación descritos hasta obtener desempate de la Gran Compra:



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- Orden de ingreso de Oferta. Será seleccionado el proveedor que primero haya realizado la oferta de acuerdo con lo indicado en su comprobante de oferta.

10.11.4 Garantía de Fiel Cumplimiento

Las Entidades **deberán** solicitar a los proveedores seleccionados en el respectivo procedimiento de Grandes Compras, la entrega de garantías de fiel cumplimiento, **cuyo monto no podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato** en los términos dispuestos por el artículo 68 y siguientes del Reglamento de la Ley N° 19.886.

10.11.5 Compras coordinadas a través del mecanismo de Grandes Compras:

Dos o más organismos públicos podrán realizar **Compras Conjuntas** con el objetivo de agregar demanda para obtener ahorros en la contratación de los bienes y/o servicios, mayores a los que podría obtener en caso de realizarse de manera separada o individual. Para ello, los organismos públicos que deseen participar conjuntamente con otro(s) en un proceso de gran compra, deberán firmar previamente un Acuerdo de Colaboración en el que se establezcan los derechos y obligaciones de cada Entidad durante el desarrollo del procedimiento de Compra Conjunta. Además, deberán definir una Intención de Compra común que incorpore todos los requerimientos de los organismos participantes.

Sin perjuicio de utilizar una única Intención de Compra para seleccionar a uno o más proveedores en la Gran Compra Conjunta, las entidades contratantes deben concurrir a la selección y elaboración del cuadro comparativo de oferta y suscribirán separadamente acuerdos complementarios que detallen las condiciones particulares que les son aplicables, tales como cantidad de productos, despacho, garantías asociadas, entre otras.

Del mismo modo, dado que la Compra Conjunta generará vínculos contractuales exclusivos entre cada entidad pública compradora y él o los proveedores seleccionados,



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

cada entidad compradora deberá emitir su respectiva orden compra, correspondiente a su situación particular en el proceso.

En estos procesos, deben atenderse las recomendaciones contenidas en la directiva N° 29, de esta Dirección, disponible en www.mercadopublico.cl. La citada directiva N° 29 se considera parte integral de las presentes bases por lo que deberán ser tenidas en cuenta tanto por los compradores como por los proveedores.

El procedimiento de Gran Compra Conjunta deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa de compras públicas y, en particular, a las resoluciones N°s 7, de 2019, y 14, de 2022, de la Contraloría General de la República, relativas a la fijación de normas y determinación de montos, sobre exención del trámite de toma de razón, o a las que en su reemplazo se dicten.

10.12 Actualización de Productos Adjudicados

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá mantener en la tienda electrónica de convenio marco los productos adjudicados con las condiciones más ventajosas para las entidades. Para ello, el adjudicatario **podrá** solicitar lo siguiente:

- I. Incorporar hasta 4 nuevos Planes de seguro de vida y complementario de salud, siempre que el precio del plan sea menor y proporcional a las coberturas que lo componen, tomando como base el precio del seguro catalogado en tienda por la DCCP, los cuales deberán considerar un **5, 10, 15 y 20% de descuento** respectivamente tanto en precios como en % de cobertura.
- II. Incorporar un **Plan Dental Opcional**, el cual no podrá superar el valor prima total de **0,42 UF**. Dicho Plan será opcional y quedará disponible en la tienda de Convenio Marco para ser adquirido por los organismos en caso que lo requieran.
- III. Reemplazar pólizas siempre y cuando las pólizas catalogadas por la DCCP fueran declaradas como no factibles y/o prohibidas. Cabe señalar que la nueva póliza deberá contener igual o mejores condiciones a las anteriores y su precio no podrá ser aumentado.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- IV. Mantener o mejorar las condiciones comerciales ofrecidas en la ficha electrónica de la oferta, tales como, disminuir los precios de los servicios, y/o mejorar alguna condición general de las ofertadas inicialmente, tales como niveles de servicio, coberturas, servicios, tiempo de respuesta en reembolsos, aumento en cantidad de farmacias en convenio etc.
- V. Para efectos de revisión de solicitudes la DCCP dispondrá de hasta 20 días hábiles para aprobar o rechazar las solicitudes, plazo que podrá ser ampliado en hasta 10 días hábiles adicionales, por motivos fundados, los que deberán ser indicados por la DCCP al proveedor dentro del plazo inicial.
- VI. El proveedor no podrá realizar solicitudes de incorporación de productos nuevos, es decir, que no se encuentren en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios de este Convenio Marco, salvo que sea requerido por la DCCP.
- VII. Durante la vigencia de este convenio marco, la DCCP podrá determinar de oficio, a través del estudio de las transacciones en otros mecanismos de compra permitidos por la ley, levantamiento de necesidades en el marco de nuevos proyectos, por requerimiento de una entidad compradora, o bien, sobre la base de mantener un catálogo de productos vigente y actualizado, conforme al ciclo de la industria y representativo de las tendencias en el mercado para poder satisfacer la demanda, si es necesario incorporar nuevas fichas de productos. Esta Dirección les notificará a los proveedores la forma en que podrán ingresar los nuevos productos.

Se deja expresa constancia que esta cláusula aplica cuando la DCCP desea permitir la actualización de las fichas de productos, y no constituye un derecho del proveedor.

10.13 Reajuste

10.13.1 Reajuste ordinario de precios



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

La DCCP podrá reajustar los precios adjudicados de los productos de la tienda electrónica de Convenios Marco a partir del año de entrada en vigencia del convenio. Para el cálculo del reajuste, se considerará la siniestralidad de los **11 primeros meses de cada año**, estando la Compañía obligada a entregar las nuevas tarifas a más tardar el **10 de diciembre de cada año**, para que los nuevos precios entren en vigencia a partir del **01 de enero** del año siguiente:

% de siniestralidad acumulada incluyendo los ocurridos y no reportados	Porcentaje de ajuste
150 - Superior	70%
145-149,9	60%
140-144,9	55%
135-139,9	50%
130-134,9	45%
125-129,9	40%
120-124,9	35%
115-119,9	30%
110-114,9	25%
105-109,9	20%
100-104,9	15%
95-99,9	10%
90-94,9	5%
85-89,9	2%
80-84,9	0%
75-79,9	-5%
70-74,9	-20%
65-69,9	-25%
60-64,9	-68%
55-59,9	-80%
0-54,9	-90%

OYNR = 5%



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

10.14 Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de estas bases.

10.15 Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del Proveedor

10.15.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:

I. Multas

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de acuerdo con lo siguiente:

Multas por atraso en el inicio de la cobertura para quienes se afilien al seguro:

Estas se aplicarán por cada día hábil de atraso respecto a la fecha de entrega acordada en la orden de compra (OC) que contiene los productos que se entregan con atraso. Se calculará como un 2% diario del valor total de los productos que se entreguen con atraso, sea este retraso para la totalidad de los seguros comprendidos en el seguro colectivo o parte de ellos. Esta multa tendrá un tope de aplicación

s, es decir



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

podrá ser por hasta el 20% del valor total de los productos que se vean afectados al retraso. En caso de que se supere los 10 días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor.

Multas por atraso en el pago de reembolsos: Estas se aplicarán por cada día hábil de atraso respecto al tiempo que demorará la compañía de seguros en pagar los reembolsos de acuerdo con lo declarado por la compañía de seguros en la **sección "Mis Condiciones Comerciales" (Formulario de Convenio Marco) - Paso 1 "Condiciones Generales"**. Se calculará como un 0,5% diario del valor del reembolso. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días, es decir, podrá ser por hasta el 5% del valor total de los productos que se vean afectados al retraso. En caso de que se supere los 10 días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor.

La sumatoria de las multas aplicadas al contrato, no podrán superar el 15% del monto total del contrato.

En los casos que el proveedor no acepte o no realice alguna acción sobre la orden de compra, el organismo comprador podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada la OC transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor en todos los casos.

La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de n



ciente este
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.

Asimismo, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad compradora.

En caso de que la multa sea fijada en una moneda que no sea pesos, debe determinarse según la fecha en que se dictó el acto administrativo para efectuar la conversión respectiva.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad compradora.

II. Otras medidas

Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de la garantía de fiel cumplimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del acuerdo complementario, cuando concurren las causales establecidas en la cláusula 10.15.2. numeral III, en lo que resulten aplicables.

Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la Entidad, ésta le notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que sean pertinentes.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta **30 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la **Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado**.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a la Dirección de la DCCP.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

10.15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación Pública

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la medida.

I. Bloqueo de productos

La DCCP procederá al bloqueo de productos en la tienda electrónica de Convenios Marco de la DCCP en los siguientes casos:

- i. En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas a través de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir los productos, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de este convenio, la DCCP bloqueará aquellos productos que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes, o se encuentren fuera de la dispersión permitida, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 10.4 sobre "Operatoria general del convenio" de las presentes bases de licitación. El tiempo de éste se extenderá hasta que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro del convenio y no por medio de una oferta especial. Adicionalmente, la DCCP podrá



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

solicitar facturas que avalen el precio ofrecido, las cuales deberán ser legibles en su totalidad.

- ii. Si se detecta la utilización de una ficha para la venta de un producto o servicio distinto al especificado en la misma. El tiempo de bloqueo del producto será hasta que la situación sea aclarada y no amerite la aplicación de algún tipo de medida en contra del adjudicatario.
- iii. Si se detecta o notificase una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente que señale que un determinado proveedor carece de permisos, autorizaciones, patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización o prestación del producto. Lo anterior es sin perjuicio de que, en virtud de la infracción cometida y en aplicación del principio de proporcionalidad, proceda la aplicación de una medida más grave.

Procedimiento para la Aplicación de la Medida de Bloqueo de Productos

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de bloqueo de fichas, la Dirección ChileCompra le notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada, dicha circunstancia, indicando la infracción cometida y los hechos que la constituyen. A contar de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá 2 días hábiles para corregir la situación y/o entregar los respaldos que estime pertinente para justificar la situación.

Una vez recibidos los descargos, la Dirección ChileCompra los evaluará en conformidad a las presentes bases. En caso de considerar que éstos no son satisfactorios, o transcurrido el plazo señalado para su formulación sin haber recibido respuesta del proveedor, la Dirección ChileCompra procederá al bloqueo de las fichas de la tienda electrónica, comunicándolo al proveedor a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que presentaron el Anexo N°3 "Declaración jurada para autorización de notificaciones", autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

II. Amonestación

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas Bases de Licitación.

III. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

- a. A la segunda amonestación, dentro del período de un año, aplicada por la Dirección ChileCompra.
- b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

- c. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral i) de la cláusula N°10.15.2 acápite I "Bloqueo de Productos", esto es, mantener disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las del mercado.
- d. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral ii) de la cláusula N°10.15.2 acápite I "Bloqueo de productos", esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma.
- e. Descontinuar o dejar sin stock uno o más productos adjudicados antes del cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, sin autorización de la DCCP.
- f. No entrega de la información indicada en cláusula 10.4.3 Informe Trimestral.

IV. Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra

Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal en el catálogo electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, en los siguientes casos:

- a. A la tercera amonestación aplicada durante la vigencia del Convenio Marco. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo electrónico se extenderá por un período de hasta 30 días corridos.
- b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos

va garantía
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República



deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascendido este período se procederá a dar Término Anticipado del convenio marco.

- c. Si el adjudicatario se encuentra en estado “inhábil” en el Registro de Proveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
- d. Reincidir el proveedor por tercera vez en la causal del numeral i) de la cláusula 10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, mantener disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las del mercado. En dicho caso la suspensión se extenderá por tres meses.
- e. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal del numeral ii) de la cláusula 10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma. En dicho caso la suspensión se extenderá por tres meses.
- f. Detección de la comercialización, a través de la Plataforma de Convenio Marco, de productos que no corresponden al objeto y alcance del convenio. El plazo de suspensión en este caso será de seis meses.
- g. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad Compradora por causales no contempladas en estas Bases de Licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a cancelar la misma. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo electrónico de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra será el siguiente:



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- 10 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por primera vez.
 - 20 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por segunda vez.
 - La Dirección ChileCompra podrá poner término anticipado al convenio marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de compra por tercera vez o más.
- h. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la cláusula 10.4 "Operatoria general del convenio" de las Bases de Licitación. La suspensión será hasta que se subsane la situación.
- i. Descontinuar o dejar sin stock por segunda vez uno o más productos adjudicados por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de entrada en vigencia del convenio. En dicho caso la suspensión se extenderá por hasta cuatro meses.
- j. Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes compras oferte en el respectivo proceso valores mayores a los publicados en la Tienda electrónica; o desista de su oferta si ésta fue la seleccionada y esta acción cause un perjuicio importante en la gestión del organismo afectado. El organismo afectado deberá informar y solicitar la aplicación de una medida a través de un oficio dirigido a la DCCP. El tiempo de suspensión temporal en la tienda electrónica será en este caso de tres meses.

V. Término Anticipado del Convenio Marco

La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio Marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
- II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la inclusión en la tienda electrónica de Convenio Marco de un determinado producto o cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el resto de los proveedores adjudicados.
- III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP, aplica para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá el término anticipado si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de persona natural.
- IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del "Pacto de integridad" contenido en estas bases. Cabe señalar que en el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
- V. Sin perjuicio de lo señalado en el "Pacto de integridad", si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- a. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro adjudicatario.
 - b. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
 - c. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos, relaciones con funcionarios y funcionarias de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes requieran hacer uso de la tienda electrónica y los productos de la Categoría adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.
- VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la cláusula 10.15.2, numeral IV letra b) de las presentes bases de licitación.
- VII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.
- VIII. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- IX. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de licitación, por tercera vez de una orden de compra emitida por el comprador, fuera de los casos permitidos en las bases de licitación.
- X. Reincidencia del proveedor, por una cuarta vez, en la causal del numeral i. del acápite I "Bloqueo de Productos" de la cláusula 10.15.2 de las



licitación.
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- XI. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.
- XII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se entenderá que se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias:
- a. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación la propiedad o el control completo de la proveedora terceros que no fueron adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
 - b. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a 60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo de la respectiva proveedora terceros dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
 - c. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.

La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- XIII. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la cláusula N°7 "Antecedentes legales para ser contratado" de las presentes bases de licitación, según los términos indicados en dicha cláusula.
- XIV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un determinado servicio.
- XV. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta, realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- XVI. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
- a. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo fatal de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula N°7 "Antecedentes legales para ser contratado" de las presentes bases de licitación.
 - b. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
 - c. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
 - d. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- e. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
 - f. Disolución de la UTP.
- XVII. No dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para los adjudicatarios, completando toda la información que se le requiera respecto de los productos adjudicados, de conformidad a lo señalado en la cláusula 10.5 "Habilitación del Convenio Marco".
- XVIII. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de las multas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.15.1, acápite I "Multas".
- XIX. En el caso de infracción de lo dispuesto en la cláusula 10.14 sobre "Cesión y Subcontratación".
- XX. Descontinuar o dejar sin stock por tercera vez uno o más productos adjudicados por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de entrada en vigor del convenio.
- XXI. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- XXII. Haber disminuido su evaluación de Riesgo bajo A. En este caso la DCCP podrá dar término anticipado al contrato con el proveedor por no cumplir con el requisito de evaluación de riesgo mínimo solicitado.

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas entidades.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales VI, XVI literales d), e) y f), siempre y cuando su ocurrencia no ha



imputable al
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Adjudicatario, y XXII, además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de **la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.**

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la Suspensión Temporal del proveedor en la tienda electrónica de Convenios Marco de la DCCP y el Término Anticipado:

La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la Orden de Compra.
- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada, indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las notificaciones de la DCCP.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un plazo de hasta **15 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que presentaron el Anexo N°3 "Declaración jurada para autorización de notificaciones", autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para Interponer Recurso:



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá dentro de **30 días hábiles** siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

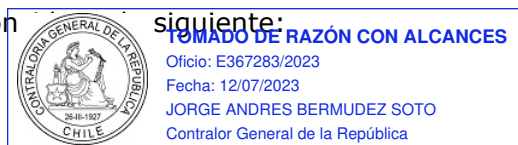
No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de esta resolución se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que presentaron el Anexo N°3 "Declaración jurada para autorización de notificaciones", autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

10.16 Del pago

Para efectos de tramitar el pago, las entidades públicas deben con



- El pago será efectuado conforme lo señalado en la ley 21.131.
- El pago de los productos se realizará en pesos chilenos.
- El adjudicatario deberá adjuntar a la factura respectiva, la orden de compra para el trámite de pago.
- La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los productos que se adquieran o soliciten a través del Convenio Marco, así como de interactuar con la institución para solicitar el pago de sus facturas. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

10.17 Plazo de Vigencia del Convenio Marco

El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 24 meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 12 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente (ya sea por categoría, subcategoría o tipo de producto), fundadamente, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

10.18 Término por mutuo acuerdo o resciliación

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario deberá



Tomado de Razon con Alcances
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco, con, a lo menos, **60 días corridos** de anticipación a la fecha de término de este.

10.19 Coordinador del Convenio Marco

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado en la sección "Mis Condiciones Comerciales", en el BackOffice de la plataforma electrónica de Convenio Marco al momento de la oferta y podrá ser modificado al momento de la habilitación, en el caso de cambios en el período entre la oferta y la adjudicación. Las funciones del coordinar serán las siguientes:

- i. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.
- ii. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
- iii. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
- iv. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus productos.
- v. Disponer de un número de contacto 24 horas x 7 días a la semana para situaciones de emergencia.

Esta designación se entenderá respaldada por el representante legal del adjudicatario, el cual será responsable de cualquier acción que realice el coordinador durante el período de su nombramiento. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los datos del coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.

10.20 Comportamiento ético del Adjudicatario

Sin perjuicio de lo señalado en lo relativo al pacto de integridad, el proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los productos adjudicados en la Categoría respectiva en la presente propuesta, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad, ni ejercer



TOMASO DE HAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

presiones de cualquier tipo a los encargados de convenio y personas que tengan relación con la administración del Convenio Marco o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético.

10.21 Concordancia entre el Producto Ofertado y el Producto Entregado

El proveedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el producto y/o servicio de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas que haya declarado en su oferta.

Por lo tanto, para cada una de las fichas de productos licitadas, los adjudicatarios deberán ofertar productos que cumplan con todas las características y atributos específicos definidos, siendo responsabilidad del oferente cumplir con el estándar mínimo fijado en la presente licitación para la comercialización de cada producto.

La DCCP podrá, en todo momento, requerir información a las Entidades compradoras acerca del cumplimiento de la presente cláusula, por sí, mediante una auditoría externa o a través de asociaciones vinculadas a la industria, por ejemplo, marcas o los representantes de las marcas, asociaciones gremiales, etc.

10.22 Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitación como durante la ejecución del convenio marco en que resulte adjudicado:

- I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados



Constitución
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

- II. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
- III. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.
- V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- VI. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- VII. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- VIII. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- IX. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
- X. El oferente se obliga a no utilizar, durante la ejecución del Convenio Marco, información privilegiada obtenida con ocasión de éste o con ocasión de cualquier servicio que haya o se encuentre prestando a algún organismo regido por la Ley N° 19.886.
- XI. El oferente deberá abstenerse de participar en cualquier proceso de compras ejecutado a través del presente Convenio Marco en el cual tenga algún conflicto de interés.

10.23 Confidencialidad



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato.

El adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes relacionados con el desarrollo del contrato.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de bases de datos de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

10.24 Acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales

Durante la vigencia del respectivo contrato, el proveedor deberá acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Para efectos de acreditar el cumplimiento de lo indicado precedentemente, el adjudicatario deberá entregar durante la vigencia del contrato **cada 6 meses**, el "Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales", otorgado por la Dirección del Trabajo o, en su defecto, una Declaración Jurada en los cuales se indique que "no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años" de acuerdo con el formato del Anexo N°1.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Asimismo, el organismo comprador exigirá al proveedor, antes de proceder al pago respectivo en virtud de la contraprestación de los servicios contratados, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el "Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales", otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

El organismo contratante podrá exigir al adjudicatario durante la vigencia del contrato, a simple requerimiento, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Cabe indicar que, dicha obligación emana de lo establecido en el artículo 4° de la Ley N°19.886 y el artículo 183-C del Código del Trabajo, con el propósito de hacer efectivo, por parte del organismo contratante, su derecho de ser informada y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del citado Código, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, señaladas en el artículo 183-D de éste.

10.25 Desarrollo comercial del Convenio Marco

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

- I. En caso de que la Dirección ChileCompra desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos y servicios a las Entidades.
- II. El proveedor deberá informar respecto de los cambios realizados en su empresa y/o certificaciones obtenidas que le permitan mejorar la calidad de los productos



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

y servicios que ofrece en el catálogo electrónico de Convenio Marco. La Dirección ChileCompra podrá utilizar esta información para lo que estime conveniente.

Las actividades señaladas precedentemente, no podrán vulnerar lo dispuesto en el "Pacto de Integridad" contenido en las presentes Bases de Licitación.

10.26 Tratamiento de datos personales

Si, con ocasión del presente Convenio Marco, el órgano comprador contrata los servicios de un proveedor para que éste le preste un servicio de tratamiento de datos personales, de conformidad con la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá suscribir un contrato escrito de mandato, específico para tales fines. Dicho contrato de mandato es obligatorio, independiente de que la adquisición cuente o no con un acuerdo complementario.

En dicho mandato debe especificar, a lo menos, la finalidad del tratamiento, los datos personales que se utilizarán, la prohibición de uso para otras materias por parte del mandatario y de comunicación a terceros, las obligaciones de cuidado de los datos exigidas al mandatario, las causales de término del mandato y las obligaciones de devolución y eliminación de datos al terminar el encargo.

Asimismo, el mandatario deberá cumplir las demás obligaciones que se establecen en la ley N°19.628 y, en especial, facilitar el ejercicio de los derechos que se le reconocen a los titulares respecto de sus propios datos personales.

El mandato de tratamiento de datos no exime de responsabilidad al órgano comprador, en especial, respecto de la utilización de los datos solo en materias propias de su competencia legal y de las obligaciones de cuidado de dicha información.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Anexo N°1: Declaración jurada sin deudas previsionales

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES POR TODOS LOS INTEGRANTES DE ÉSTA, A EXCEPCIÓN DEL PROVEEDOR QUE REPRESENTA A LA UTP COMO APODERADO, EL CUAL HARÁ SU DECLARACIÓN MEDIANTE EL BACKOFFICE)

- **En caso de ser persona natural:**

Yo, <Nombre persona natural>, cédula de identidad N° <RUT persona natural> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declaro que:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda)

"____ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años."

- **O, en caso de ser representante de una persona jurídica:**

Yo, <nombre de representante legal o>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa> RUT N° <RUT>, del mismo domicilio, declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda)

"Mi representada ____ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años."

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Nombre, Rut y firma>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

NOTAS:

1. De faltar alguna de estas declaraciones, la oferta será declarada **inadmisibile** en su totalidad.
2. Asimismo, este anexo deberá ser completado por los oferentes que resulten adjudicados en este convenio marco (proveedor individual o UTP) a requerimiento expreso de los organismos contratantes durante la vigencia del convenio.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Anexo N°2: Declaración para Uniones Temporales de proveedores (UTP)

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES
QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)

1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores:

2. Integrantes de la UTP:

N° (*)	RAZÓN SOCIAL	RUT	CALIDAD
1			Apoderado UTP ¹
2			Miembro UTP
3			Miembro UTP
4			Miembro UTP
5			Miembro UTP

(*) Agregue tantas líneas como integrantes que conformen la UTP.

3. Criterios técnicos:

Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para el requisito mínimo de admisibilidad y el criterio de evaluación que se señalan a continuación:

¹ En esta casilla deberá individualizar al **integrante de la UTP que se designe como apoderado** o mandatario. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal, quien debe suscribir el presente anexo.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Requisito / Criterio	RAZÓN SOCIAL (**)	RUT
Oferta Técnica		

4. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:

Mediante esta declaración el firmante declara:

1. Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 1 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal al proceso de licitación denominado **"CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD"**, bajo la modalidad establecida en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.
2. Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.
3. Por su parte, declara también que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.
4. Finalmente, declara que conoce y acepta las estipulaciones obligatorias establecidas en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.

<Nombre, Rut y firma>

<Representante Legal Apoderado UTP >



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

NOTAS:

1. El anexo debe ser presentado por el apoderado UTP, ya sea una persona natural o el representante legal de la empresa apoderada, completarlo debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo.
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP será declarada **inadmisibile** en su totalidad.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Anexo N°3: Declaración jurada para autorización de notificaciones

**CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON
ADICIONAL DE SALUD**

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del "CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD", declaro bajo juramento que:

- ✓ Autorizo expresamente a la Dirección de Compras y Contratación Pública para que efectúe todas las notificaciones relacionadas con la ejecución contractual de este Convenio Marco a través del correo electrónico del coordinador que se designe en la sección "Mis Condiciones Comerciales" del Backoffice, de conformidad con lo indicado en las cláusulas 6.2.3 y 10.19 de las presentes bases de licitación.
- ✓ Asimismo, tomo conocimiento que las notificaciones referidas comprenden todo tipo de requerimientos con motivo de la presente licitación, incluyendo los procedimientos administrativos, tales como aquellos señalados en la cláusula 10.15.2 de estas bases.

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

NOTA:

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
2. Las funciones del Coordinador del Convenio Marco por parte de Adjudicatario se encuentran reguladas en la cláusula 10.19 de las bases de licitación.
3. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los datos del coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Anexo N°4: Bases técnicas

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD

1. ANTECEDENTES

La Dirección de Compras y Contratación Pública, desea desarrollar en conjunto con los servicios de bienestar del sector público una licitación de Convenio Marco para la contratación de seguro de vida con adicional de salud.

2. ALCANCES

Podrán contratar y hacer uso del seguro colectivo de vida con adicional de salud a través de este Convenio Marco, los organismos del Estado que cumplan con lo siguiente:

- a. Servicios públicos que cuenten con un Servicio de Bienestar, para sus afiliados.
- b. Los servicios públicos que no tengan un Servicio de bienestar, para sus funcionarios y funcionarias, siempre y cuando exista un compromiso institucional de adherirse a este.

En ambos casos adicionalmente deberán cumplir con los requisitos y obligaciones indicados en las presentes bases de licitación para poder contratar los servicios.

3. SEGUROS LICITADOS

Seguro Licitado	Tipo de Seguros	Beneficiario
Plan Colectivo	Seguro de Vida	Seguro de vida solo para titulares. Sin carencias



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

	Seguro Complementario de salud	Titular y sus cargas. Sin carencias
	Seguro Catastrófico	Titular y sus cargas. Sin carencias

El plan mínimo a ofertar se regula en la cláusula **7 del presente Anexo "Detalle de los seguros licitados"**. En el sentido detallado, cabe destacar que las ofertas que no cumplan con alguno de los mínimos indicados en el señalado punto, serán declaradas **inadmisibles**.

4. ANTECEDENTES DE CONVENIO MARCO VIGENTE:

A continuación, se detalla información del Convenio Marco Vigente ID 2239-18-LR20 con información a diciembre de 2021 y diciembre de 2022:

- Cantidad de Beneficiarios**

Respecto a los seguros de vida con adicional de salud, se tiene la siguiente información de los 2 últimos años:

Año	Titulares	Cargas	Total
2021	98.557	92.102	190.659
2022	94.746	87.449	182.195

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20

- Sistema de salud**



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

Respecto al sistema de salud que presentan los beneficiarios en el convenio marco vigente corresponde a la siguiente:

Año	Fonasa		Isapre		Total
	Cantidad	%	Cantidad	%	
2021	107.109	56,18%	83.550	43,82%	190.659
2022	101.822	55,89%	80.373	44,11%	182.195

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20

- **Rango etario**

Respecto al rango etario entre los cuales se concentra la contratación de seguros por parte de los funcionarios y funcionarias adheridos al convenio, tenemos la siguiente situación:

AÑO 2021	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio	
Tramo Etario	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga
0-17 Años	92	63.458	92	63.492	90	63.941	89	63.497	89	62.680	89	63.006
18-30 Años	7.525	17.259	7.478	17.249	7.501	17.805	7.351	18.090	7.186	18.107	7.073	18.478
31-40 Años	25.945	1.482	26.058	1.461	26.376	1.479	26.178	1.466	25.903	1.432	25.979	1.406
41-50 Años	28.630	2.851	28.728	2.840	29.057	2.846	28.942	2.811	28.669	2.793	28.838	2.799
51-60 Años	19.514	2.902	19.568	2.904	19.741	2.916	19.610	2.896	19.425	2.863	19.513	2.841
61-70 Años	11.664	2.072	11.729	2.080	11.791	2.093	11.738	2.084	11.658	2.059	11.754	2.066
71-80 Años	3.722	690	3.728	696	3.782	706	3.769	705	3.738	700	3.735	700
81 o más años	886	245	897	246	916	247	929	244	927	245	928	249
Total general	97.978	90.959	98.278	90.968	99.254	92.033	98.606	91.793	97.595	90.879	97.909	91.545

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

AÑO 2021	julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
Tramo Etario	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga
0-17 Años	89	63.483	88	62.943	64	62.408	64	62.745	64	62.526	63	62.463
18-30 Años	7.010	18.893	6.852	18.804	6.698	18.899	6.580	19.404	6.453	19.731	6.356	19.975
31-40 Años	26.116	1.412	25.829	1.382	25.556	1.348	25.704	1.355	25.538	1.338	25.429	1.335
41-50 Años	29.149	2.844	28.943	2.809	28.820	2.799	29.110	2.826	29.117	2.809	29.211	2.810
51-60 Años	19.782	2.850	19.641	2.825	19.566	2.802	19.819	2.819	19.862	2.827	19.963	2.819
61-70 Años	11.763	2.083	11.704	2.085	11.677	2.071	11.793	2.089	11.878	2.082	11.874	2.090
71-80 Años	3.823	706	3.816	705	3.816	707	3.864	716	3.880	712	3.929	715
81 o más años	947	253	949	255	939	249	956	249	975	248	975	254
Total general	98.679	92.524	97.822	91.808	97.136	91.283	97.890	92.203	97.767	92.273	97.800	92.461

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Año 2022	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio	
Tramo Etario	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga
0-17 Años	53	56.154	53	55.949	52	55.688	52	55.395	52	55.355	52	55.224
18-30 Años	4.890	16.501	4.834	16.717	4.752	16.969	4.672	17.359	4.596	17.463	4.519	17.521
31-40 Años	22.920	1.090	22.880	1.086	22.804	1.077	22.675	1.061	22.594	1.067	22.495	1.056
41-50 Años	27.515	2.395	27.580	2.382	27.555	2.378	27.512	2.366	27.564	2.367	27.603	2.356
51-60 Años	19.036	2.502	19.082	2.494	19.037	2.481	19.058	2.463	19.130	2.475	19.203	2.474
61-70 Años	10.754	1.795	10.803	1.798	10.739	1.777	10.717	1.777	10.754	1.776	10.796	1.783
71-80 Años	3.680	712	3.704	708	3.710	711	3.728	712	3.742	716	3.763	712
81 o más años	978	254	986	252	993	243	997	247	995	244	1.005	246
Total general	89.826	81.403	89.922	81.386	89.642	81.324	89.411	81.380	89.427	81.463	89.436	81.372

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Año 2022	julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
Tramo Etario	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga	Titular	Carga
0-17 Años	50	55.313	50	54.018	50	54.008	50	53.856	50	53.784	50	53.665
18-30 Años	4.510	17.784	4.401	17.801	4.349	17.707	4.315	17.940	4.284	18.217	4.247	18.513
31-40 Años	22.425	1.044	21.837	1.015	21.734	999	21.654	986	21.558	986	21.531	980
41-50 Años	27.870	2.351	27.110	2.267	27.207	2.268	27.253	2.262	27.260	2.247	27.337	2.234
51-60 Años	19.387	2.488	18.800	2.399	18.898	2.397	18.999	2.411	19.093	2.406	19.187	2.403
61-70 Años	10.842	1.771	10.634	1.732	10.703	1.722	10.770	1.723	10.808	1.723	10.848	1.732
71-80 Años	3.766	707	3.733	714	3.715	706	3.750	713	3.785	716	3.820	717
81 o más años	1.017	249	1.026	249	1.038	253	1.050	253	1.061	256	1.077	257
Total general	89.867	81.707	87.591	80.195	87.694	80.060	87.841	80.144	87.899	80.335	88.097	80.501

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

• **Estadísticas de prestaciones**

Año 2021

Cod. Grupo	Nombre Grupo	Cantidad	Mto. Prestación UF	Mto Previsión UF	Mto Solicitado UF	Mto Deducible UF	Mto Pago UF
1	CONSULTA MEDICA	385110	335227,4	186549,37	148678,02	24532,5	57603,95
2	MEDICAMENTOS	50737	66925,22	1237,18	65688,05	2182,4	21752,41
3	PSIQUIATRIA	16045	37266,52	7531,89	29734,27	816,39	8860,41
5	EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO	165198	304766,27	156116,72	148649,64	12690,06	66051,81
6	PROCEDIMIENTOS	22771	116669,13	43425,9	73243,73	848,18	20754,26
7	DIAS CAMA Y SALA CUNA	3458	75044,39	46417,04	28627,11	123,37	15451,41
8	UTI-UCI-INCUBADORA	601	49451,16	31963,19	17488,21	78,25	8919,15
9	DERECHO DE PABELLON	2240	60142,21	32696,69	27445,42	27,88	13280,34
10	ABORTO NO PROVOCADO	126	4277,58	2227,48	2050,17	5,36	527,56
11	PARTO NORMAL	286	19123	13112,97	6010,18	21,63	1788,83
12	CESAREA	665	52975,82	36727	16248,89	54,27	5433,29
13	ODONTOLOGIA GENERAL	6404	21071,2	192,09	20878,89	0	9627,02
15	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS	3731	130772,66	63529,73	67242,88	130,89	29979,69
16	TRASLADO PACIENTES	100	542,54	87,09	455,38	0,88	202,38
17	MARCOS Y CRISTALES	17911	84300,08	8303,52	75996,59	3144,05	33575,1
18	AUDIFONOS	130	5080,71	601,46	4479,22	13,06	1669,28
19	PROTESIS Y ORTESIS	1487	22563,59	6115,94	16447,56	45,28	4952,47
21	MATERIALES Y MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIO	3734	153327,32	89548,77	63778,41	100,37	29497,81
22	FONOAUDIOLOGIA	2464	6998,59	1283,59	5715,1	141,64	1789,51
23	KINESIOLOGIA	7663	34284,84	12211,06	22073,48	506,11	9331,06
25	ORTODONCIA	2834	8632,95	45,66	8404,35	0	3553,16
27	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3771	96080,39	59382,02	36698,44	132,06	16711,2
30	LENTES DE CONTACTO	47	273,34	19,8	253,54	9,7	84,21
31	MEDICAMENTOS GENERICOS	21547	9452,24	205,78	9244,34	640,45	6220,53
32	MEDICAMENTOS ODONTOLOGIA EN	212	119,57	17,34	102,23	0	44,86
34	PRESTACIONES REEMBOLSABLES NO	1	0,31	0	0	0	0



TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
 Oficio: E367283/2023
 Fecha: 12/07/2023
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
 Contralor General de la República

35	PSICOLOGIA	13992	21748,02	5206,29	16541,62	422,28	5898,63
42	DEVOLUCION DE DEDUCIBLE	138	47,46	0	47,46	-47,26	47,47
44	HOSPITALIZACION PSIQUIATRICA	28	2405,75	503,69	1902,07	2,24	155,61
46	ATENCION DE ENFERMERA	10	5,59	1,4	4,2	0,11	1,08
48	RADIOGRAFIAS ES	1537	1185,51	12,58	1160,71	0	549,59
50	PROTESIS	704	6084,67	48,79	6031,83	0	2306,21
54	CIRUGIA AMBULATORIA	1246	56296,89	32441,37	23855,29	65,07	11486,15
69	HIGIENE Y PREVENCION	682	1007,39	19,73	987,67	0	444,17
70	OPERATORIA	1867	7404,46	50,12	7360,99	0	3172,12
71	ENDODONCIA Y PERIODONCIA	6	46,39	0	46,39	0	23,19
72	CIRUGIA	730	3376,93	271,02	3033,84	0	1190,28
73	ODONTOPEDIATRIA	555	1653,67	26,11	1629,78	0	717,03
74	LABORATORIO	466	1515,61	19,52	1496,96	0	576,79
91	ENDODONCIA	599	3121,37	23,82	3089,14	0	1432,78
92	PERIODONCIA	1841	5249,15	56,37	5190,13	0	2293,38
99	CONSULTA PSICOPEDAGOGIA	131	392	4,69	387,35	6,02	97,54
103	CIRUGIA ACCI	1	7,2	0	7,2	0	3,6
151	PRESTACION PAD	666	27826,56	14342,58	13483,93	48,48	7626,62
152	IMPLANTE	199	3417,37	11,37	3404,72	0	1016,46
160	PRESTACIONES AMBULATORIAS GES	1694	16654,43	11516,26	5138,19	47,8	4063,54
161	PRESTACIONES HOSPITALARIAS GES	322	63908,36	56790,68	7117,68	6,61	5704,52
162	PRESTACIONES AMBULATORIAS CAEC	38	1214,32	726,96	487,39	1,95	387,99
163	PRESTACIONES HOSPITALARIAS CAEC	181	55320,53	46096,5	9224,05	8,55	7544,91
166	CIRUGIA OCULAR LASIK	103	4475	2123,56	2351,5	10,09	1249,33
210	PARTO PAD FONASA	123	5244,75	4004,81	1239,97	15,36	694,81
211	CESAREA PAD FONASA	466	18929,19	14277,67	4651,54	38,68	2292,83
300	MEDICAMENTO GENERICO SALCOBRAND	10768	1823,33	0	1823,33	170,1	1250,2
301	MEDICAMENTO MARCA SALCOBRAND	108091	89846,04	0	89846,04	3643,04	31279,75
319	MEDICAMENTO GENERICO CRUZ VERDE	15863	2961,76	0	2961,76	0	2278,68
320	MEDICAMENTO DE MARCA CRUZ VERDE	50243	57012,26	0	57012,26	0	19307,51



Tomado de Razon con Avances
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

337	Disfunción	47	150,32	2,61	147,72	0	63,42
350	MEDICAMENTO GENERICO FASA	4628	863,8	0	863,8	116,56	542,6
351	MEDICAMENTO MARCA FASA	9171	8434,01	0	8434,01	389,8	2831,04
357	BLANQUEAMIENTO	36	170,06	6,71	163,71	0	67,3
358	GASTOS NO CODIFICADOS	1254	2457,05	74,01	2383,06	24,45	1040,61
365	SALCO MED. BIOEQUIVALENTE GENERICO	51861	10161,4	0	10161,4	871,38	7053,47
366	SALCO MED. BIOEQUIVALENTE MARCA	55729	36079,65	0	36079,65	2110,01	25807,81
367	CRUZ VERDE MED. BIOEQUIVALENTE GENERICO	2	1,02	0	1,02	0	0,81
368	CRUZ VERDE MED. BIOEQUIVALENTE MARCA	10978	6783,64	0	6783,64	0	5185,61
369	FASA MED. BIOEQUIVALENTE GENERICO	3	1,03	0	1,03	0,14	0,68
385	BIOEQUIVALENTE MARCA	4710	3416,87	1,97	3414,91	178,01	2142,64
386	BIOEQUIVALENTE GENERICO	3588	777,52	1,49	776,05	60,29	525,09
395	Consulta Optometrista	2	0,69	0,07	0,62	0	0,3
	Fallecimiento	72					12293
	Plan mayor a 85 años	1					1

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20

Año 2022

Cod. Grupo	Nombre Grupo	Cantidad	Mto. Prestación UF	Mto Previsión UF	Mto Solicitado UF	Mto Deducible UF	Mto Pago UF
1	CONSULTA MEDICA	585547	485444,56	269605,33	215842,66	89137,26	22672,3
2	MEDICAMENTOS	64645	69644,5	755,11	68889,37	23704,28	1813,98
3	PSIQUIATRIA	59819	91705,22	20026,5	71678,7	21160,32	1694,98
5	EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO	366397	581893,67	302814,26	279079,36	109870,29	19625,09
6	PROCEDIMIENTOS	70260	192837,02	74282,98	118554,08	31732,23	2358,05
7	DIAS CAMA Y SALA CUNA	3603	80124,19	49410,75	30793,32	15071,5	51,95
8	UTI-UCI-INCUBADORA	568	42884,04	26430,06	16453,34	93,34	72,52

 TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Código: 367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

9	DERECHO DE PABELLON	2475	75512,15	41353,52	34158,65	11762,73	14,24
10	ABORTO NO PROVOCADO	98	2483,89	1412,44	1071,41	364,08	1,88
11	PARTO NORMAL	198	15117,16	10797,79	4319,44	1172,5	8,35
12	CESAREA	437	35195,57	24349,45	10846,14	3337,43	25,29
15	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS	4171	152697,11	75313,1	77383,89	27126,06	97,09
16	TRASLADO PACIENTES	63	442,53	88,7	353,78	99,29	0,07
17	MARCOS Y CRISTALES	22547	104015,54	10161,83	93854,71	39978,57	2935,65
18	AUDIFONOS	203	7670,98	820,15	6850,87	2283,42	16,51
19	PROTESIS Y ORTESIS	2324	31348,45	8415,09	22933,22	6690,99	54,13
21	MATERIALES Y MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIO	3931	160397,39	90971,29	69463,7	23600,05	44,77
22	FONOAUDIOLOGIA	4500	9492,69	2080,74	7411,95	1639,94	122,72
23	KINESIOLOGIA	14019	45144,44	14427,93	30716,53	9936,62	439,49
25	ORTODONCIA	2	2,17	0	2,17	1,09	0
27	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3839	97995,42	61478,76	36516,7	13939,38	88,02
30	LENTES DE CONTACTO	71	353,95	10,83	343,13	132,23	10,69
31	MEDICAMENTOS GENERICOS	21017	6921,34	22,87	6898,48	4699,03	374,87
34	PRESTACIONES NO REEMBOLSABLES	4	9,75	2,66	7,09	0	0
35	PSICOLOGIA	2423	3373,51	502,68	2870,84	1045,66	53,5
42	DEVOLUCION DE DEDUCIBLE	691	223,2	0	223,2	223,21	-94,39
44	HOSPITALIZACION PSIQUIATRICA	30	2301,98	526,26	1775,72	133,86	2,04
46	ATENCION DE ENFERMERA	5	12,31	0,44	11,88	1,68	1,07
54	CIRUGIA AMBULATORIA	2532	128987,45	71238,15	57749,02	22102,03	86,86
99	CONSULTA PSICOPEDAGOGIA	267	522,56	21,66	500,88	118,47	6,31
151	PRESTACION PAD	1235	63610,19	31882,75	31727,22	16374,54	50,67
160	PRESTACIONES AMBULATORIAS GES	1863	23870,12	16501,73	7368,35	5847,27	33,49
161	PRESTACIONES HOSPITALARIAS GES	379	60318,51	52957,66	7360,79	5885,7	4,04
162	PRESTACIONES AMBULATORIAS CAEC	94	4470,54	3030,59	1439,91	1088,63	1,23
163	PRESTACIONES HOSPITALARIAS CAEC	168	44304,33	36173,9	8130	76,08	26,63



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

166	CIRUGIA OCULAR LASIK	84	3419,51	1488,35	1931,05	888,91	7,88
210	PARTO PAD FONASA	102	4082,8	3141,06	941,83	478,35	7,19
211	CESAREA PAD FONASA	272	10642,75	8105,57	2537,19	1198,22	17,01
300	MEDICAMENTO GENERICO SALCOBRAND	15135	2044,57	0	2044,57	1454,53	141,7
301	MEDICAMENTO MARCA SALCOBRAND	122906	92557,78	0	92557,78	33123,27	2881,15
319	MEDICAMENTO GENERICO CRUZ VERDE	19954	3059,52	0	3059,52	2346,06	0
320	MEDICAMENTO DE MARCA CRUZ VERDE	69240	73714,45	0	73714,45	25905,46	2361,34
350	MEDICAMENTO GENERICO FASA	7424	1237,47	0	1237,47	829,73	114,71
351	MEDICAMENTO MARCA FASA	15848	13162,15	0	13162,15	4508,46	506,37
358	GASTOS NO CODIFICADOS	1311	2137,33	27,19	2110,15	976,8	18,53
365	SALCO MED. BIOEQUIVALENTE GENERICO	67045	12214,53	0	12214,53	8741,63	785,41
366	SALCO MED. BIOEQUIVALENTE MARCA	82882	49979,14	0	49979,14	36424,26	2403,77
368	CRUZ VERDE MED. BIOEQUIVALENTE MARCA	12918	6955,48	0	6955,48	5332,47	0
385	BIOEQUIVALENTE MARCA	21168	13148,76	15,68	13133,12	9022,63	612,57
386	BIOEQUIVALENTE GENERICO	15016	3202,77	4,82	3197,93	2198,57	173,15
395	Consulta Optometrista	2	0,37	0	0,37	0,16	0
	Fallecimiento	158	9431	0	9431	0	9431
	Plan mayor a 85 años	3	3	0	3	0	3



• Siniestralidad

El comportamiento de la siniestralidad total del convenio marco vigente durante la utilización del convenio es la siguiente:

Año 2021:

Periodo	Siniestros	Prima	Siniestralidad
202101	39.948,696	67.244,616	59,41%
202102	52.049,780	69.089,397	75,34%
202103	61.217,549	68.923,233	88,82%
202104	47.353,160	66.002,358	71,74%
202105	48.614,951	65.623,293	74,08%
202106	53.340,051	64.672,206	82,48%
202107	51.589,991	65.349,429	78,94%
202108	63.069,784	67.334,124	93,67%
202109	54.073,345	64.563,259	83,75%
202110	52.457,147	64.876,604	80,86%
202111	64.469,576	64.306,138	100,25%
202112	55.025,752	70.392,261	78,17%
TOTAL	643.209,783	798.376,917	80,56%

Fuente: Datos correspondientes al Convenio Marco Vigente 2239-18-LR20



Año 2022:

Periodo	Siniestros	Prima	Siniestralidad
202201	48.680,363	57.774,540	84,26%
202202	37.845,644	65.300,580	57,96%
202203	50.484,252	65.431,300	77,16%
202204	51.584,049	65.042,970	79,31%
202205	60.112,976	66.936,770	89,81%
202206	52.715,417	66.975,220	78,71%
202207	54.864,184	65.764,050	83,43%
202208	62.069,345	66.561,460	93,25%
202209	50.920,287	64.691,220	78,71%
202210	54.706,449	64.636,800	84,64%
202211	63.248,532	64.707,450	97,75%
202212	59.128,252	64.760,160	91,30%
TOTAL	646.359,749	778.582,520	83,02%

Adicionalmente se entregan las siniestralidades de los últimos **6 años** con el uso de los Convenios Marco 2239-6-LR16 y 2239-18-LR20.

	Siniestralidad						
Periodo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero	78%	81%	80,69%	76,27%	59,41%	84,30%	63,90%
Febrero	58%	64%	62,19%	60,12%	75,34%	58,00%	61,60%
Marzo	80%	72%	76,02%	64,05%	88,82%	77,10%	85,50%
Abril	71%	91%	88,40%	38,06%	71,74%		

 **TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**
Oficio E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Mayo	95%	87%	87,81%	45,05%	74,08%	89,80%	
Junio	88%	88%	87,90%	45,54%	82,48%	78,70%	
Julio	98%	90%	94,46%	46,29%	78,94%	83,40%	
Agosto	93%	94%	88,55%	55,10%	93,67%	93,30%	
Septiembre	84%	71%	80,53%	59,87%	83,75%	78,70%	
Octubre	90%	99%	94,86%	61,09%	80,86%	84,60%	
Noviembre	93%	86%	71,53%	67,52%	100,25%	97,70%	
Diciembre	88%	81%	91,16%	71,70%	78,17%	91,30%	
TOTAL	84,86%	83,53%	83,69%	57,57%	80,56%	83,01%	

5. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SEGUROS

Edad de los asegurados:

No existirá restricción respecto de la edad de ingreso o de la edad tope de permanencia de los asegurados a los seguros a que se refiere esta licitación, salvo las siguientes condiciones:

Seguro de vida:

Al cumplir el asegurado 75 años de edad, el capital asegurado baja a UF 20; al cumplir 80 años baja a UF 15 y al cumplir 85 años baja a UF 1.

Seguro de salud:

En el caso de hijos cargas familiares, deberán tener hasta 18 años de edad o 24 en caso de ser estudiantes.

En caso de los hijos en situación de discapacidad, aplicará la normativa vigente.

• **Seguro de Vida**

a. Asegurados:

Tendrán derecho a estar asegurados todos los afiliados a los Servicios de Bienestar contratantes y los servicios públicos que no tengan Servicio de Bienestar, siempre y cuando exista un compromiso de parte de este de adherirse al convenio marco.

b. Riesgo a cubrir y montos asegurados:

Se cubre el riesgo de fallecimiento por enfermedad o accidente según las condiciones particulares del seguro requerido según lo establecido en el "Detalle de los seguros licitados".

c. Declaración de Salud:

No se exigirá Declaración de Salud ni exámenes médicos de ninguna clase a las personas que sean incorporadas, tanto al inicio como en cualquier momento durante la vigencia de la respectiva póliza.

Todos los trabajadores afiliados a los Servicios de Bienestar o que pertenezcan a instituciones en las cuales existe un compromiso de parte de esta de adherirse al Convenio Marco, deberán ser asegurados por la compañía adjudicada, sin ningún requisito previo.

d. Preexistencias:

No se podrá excluir a ningún asegurado o beneficiario en virtud de enfermedades preexistentes al inicio y durante la vigencia del contrato.

- **Seguro Complementario de salud**

a. Asegurados

Tendrán derecho a estar asegurados todos los afiliados a los Servicios de Bienestar contratantes, y los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que no tengan Servicio de Bienestar, siempre y cuando exista un compromiso de parte de este de adherirse al convenio marco. Los titulares y sus cargas podrán hacer uso del seguro una vez que el organismo previsional de salud al que estuvieren afiliados sea FONASA o ISAPRE, haya otorgado la cobertura de las prestaciones médicas. Otros Seguros Complementarios de Salud o Bienestares del área privada, podrán ser solicitados antes o después del seguro contratado en la calidad de "Plan Único Colectivo".

b. Riesgos a cubrir y montos asegurados

Se cubre el reembolso de gastos médicos de acuerdo con los montos límites asegurados aplicables por cada miembro del grupo familiar perteneciente a cada asegurado, según lo establecido en la cláusula 7 de las presentes bases técnicas "Detalle de los seguros licitados".

c. Deducibles

Los deducibles anuales por afiliado serán aquellos que resulten luego de la evaluación y adjudicación de la licitación considerando un máximo de cobro de 0,5 UF para afiliado sin cargas, 1 UF para afiliado con una carga y 1,4 UF para afiliado con dos o más cargas. En caso de que el proveedor adjudicado resuelva no cobrar por concepto de deducibles, estos no podrán ser incorporados durante la vigencia del convenio marco para el plan licitado.

d. Declaración Personal de Salud y Exámenes



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

No se exigirá Declaración de Salud ni exámenes médicos de ninguna clase a las personas que sean incorporadas, tanto al inicio como en cualquier momento durante la vigencia de la respectiva póliza.

Todos los trabajadores afiliados a los Servicios de Bienestar o que pertenezcan a Instituciones en las cuales existe un compromiso de parte de esta de adherirse al Convenio Marco, señalados en estas bases, deberán ser asegurados por la compañía de seguros adjudicada, sin ningún requisito previo.

Los medicamentos recetados a permanencia y aquellos que normalmente no son considerados remedios o no son curativos, que previamente fueron evaluados y bonificados por una compañía de seguros anterior, se deberán seguir bonificando sin nueva evaluación de pertinencia, con la sola presentación de una anterior colilla de bonificación o documento que demuestre el pago de ella.

e. Preexistencias

No se podrá excluir a ningún asegurado o beneficiario en virtud de enfermedades preexistentes y/o embarazos al inicio y durante la vigencia del contrato.

• Seguro Catastrófico

a. Asegurados

Tendrán derecho a estar asegurados todos los afiliados a los Servicios de Bienestar contratantes y los Servicios Públicos que no tengan Servicio de Bienestar, siempre y cuando asuman los compromisos que supone el adherirse al convenio marco. Se incluyen sus cargas.

b. Riesgos a cubrir

La cobertura será válida para gastos de cualquier enfermedad y serán otorgados para cada asegurado en forma individual, salvo las exclusiones señaladas en el modelo depositado, según lo establecido en la cláusula 7 de las presentes bases técnicas "Detalle de los seguros licitados".

Por lo tanto, queda claramente establecido que esta cobertura al asegurado aplicará ante cualquier evento originado por enfermedad, tratamiento o accidente, sin definición de patología alguna, salvo lo expresado precedentemente.

c. Monto asegurado y deducible



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Para el Plan Único definido, se deberá considerar monto anual por grupo familiar de UF 2.000 con deducible de 25 UF.

Se entenderá que la cobertura comenzará a operar una vez aplicados los beneficios del respectivo sistema de salud, FONASA o ISAPRE según sea el caso, y extinguido el monto del plan colectivo de salud complementario que se encuentre en vigencia.

El seguro catastrófico operará en caso de prestaciones ambulatorias y hospitalarias, ya sea a causa de enfermedad, tratamiento o accidente. El copago resultante después del reembolso del plan complementario de salud pasará al seguro catastrófico hasta el límite señalado, según lo establecido en el punto 7 de las presentes bases técnicas "Detalle de los seguros licitados"

d. Declaración Personal de Salud y Exámenes Médicos

No se exigirá Declaración de Salud ni exámenes médicos de ninguna clase a las personas que sean incorporadas, tanto al inicio como en cualquier momento durante la vigencia de la respectiva póliza.

Todos los trabajadores afiliados a los Servicios de Bienestar o los funcionarios y funcionarias de Servicios Públicos que no tengan Bienestar, pero donde existe un compromiso institucional de adherirse al Convenio Marco, señalado en estas bases, deberán ser asegurados por la compañía adjudicada, sin ningún requisito previo.

Los medicamentos recetados a permanencia y aquellos que normalmente no son considerados remedios o no son curativos, que previamente fueron evaluados y bonificados por una compañía de seguros anterior, se deberán seguir bonificando sin nueva evaluación de pertinencia, con la sola presentación de una anterior colilla de bonificación o documento que demuestre el pago de ella.

e. Preexistencias

No se podrá excluir a ningún asegurado o beneficiario en virtud de enfermedades preexistentes y/o embarazos al inicio y durante la vigencia del contrato.

6. CONDICIONES COMUNES DE LOS SEGUROS LICITADOS

a. Vigencia de las pólizas

El convenio marco tendrá una duración de **24 meses** a contar de la resolución de adjudicación, periodo en el cual el adjudicatario estará obligado a mantener las condiciones de las bases y pólizas durante todo este periodo.



antener las
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

b. Cobertura Automática

La(s) póliza(s) **deberá(n) otorgar cobertura automática** a todos los funcionarios y funcionarias afiliados a los Servicios de Bienestar o que pertenezcan a las distintas Instituciones Públicas contratantes con posteriores al inicio de vigencia de ella(s). Para ello será suficiente la comunicación que en tal sentido realice cada institución contratante mediante una nómina que se entregará a los proveedores adjudicados al inicio de vigencia de la(s) póliza(s) y será actualizada mensualmente dentro de los primeros quince días corridos del mes siguiente al ingreso o egreso de afiliados al Servicio de Bienestar, según proceda.

c. Procedimiento y Cobertura especiales

- El plazo para presentar los gastos de cobertura hospitalaria se contabilizará desde la fecha de emisión de los respectivos bonos y/o fecha de pago de dichos servicios. Se debe permitir el reembolso de los bonos pagados con excedentes.
- Se deberá liquidar y bonificar parcialmente la cuenta hospitalaria, de forma que aquellos gastos que aún no hayan sido enterados por el asegurado quedarán pendientes de pago hasta completar los documentos contables pertinentes.
- Aquellos gastos que no tienen cobertura en su sistema de salud, sea que no estén codificados o sean sin cobertura, se pagarán al 50% de lo que indica el porcentaje de cobertura del ítem respectivo.
- El plazo que dispondrá la compañía de seguros para efectuar los depósitos bancarios para aquellos reembolsos de cobertura ambulatoria y hospitalaria, será aquel definido por la compañía de seguros adjudicada, de acuerdo con lo señalado en la sección "Mis Condiciones Comerciales" (Formulario de Convenio Marco) - Paso 1 "Condiciones Generales" las que **no podrán** superar los 4 días hábiles para reembolsos ambulatorios y 20 días hábiles para reembolsos hospitalarios.
- La compañía de seguros deberá reembolsar de igual modo y con esto proponer un procedimiento específico para reembolsar los gastos asegurados que, teniendo cobertura en el seguro, sean pagados por medio del uso de sus excedentes en la Isapre.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- Se deberá dar cobertura a los gastos de los asegurados que, viviendo en zonas limítrofes, efectúen en las zonas contiguas de los países vecinos, para lo cual la compañía de seguros deberá indicar cómo procederá.
- Se deberá definir un procedimiento, al momento de ofertar, para cubrir los gastos de accidentes y enfermedades, que no estén cubiertos por la Ley N°16.744, producidos en comisiones de servicio en el extranjero, bajo el criterio del 50% de lo que indica el porcentaje de cobertura del ítem respectivo, sean estos cubiertos o no en su sistema de salud. No aplicará esta cobertura especial, en aquellos casos en que el asegurado tenga o haya contratado un seguro de salud en el extranjero.
- Se deberá incorporar la mamografía dentro de la cobertura de exámenes preventivos.
- Se deberá incluir la silla de ruedas en la cobertura de órtesis y prótesis.
- Se deberá considerar los procedimientos y reglamentación de las instituciones en el proceso de incorporación de cargas familiares, validándose lo que se establezca en las resoluciones exentas de reconocimiento de derechos de asignación familiar. Sin perjuicio de ello, se respetará, en estos casos, la cláusula de los 90 días para presentar la solicitud de reembolsos ante el seguro, de acuerdo con lo estipulado en las presentes bases.
- Se deberá incluir dentro del ítem cirugía ambulatoria, todo tipo de cirugía ocular con una Dioptría 5 o superior.
- La compañía de seguros oferente deberá brindar el servicio de reembolso automático, por medio del sistema de Imed, de todas las prestaciones ambulatorias sin ninguna restricción, franquicia, ni deducibles adicionales a lo establecido en el plan y cuadro de coberturas respectivo. A su vez, deberá mantener un convenio de reembolso automático de medicamentos, en convenio con una o más cadenas nacionales de Farmacia, sin establecer franquicias o deducibles adicionales a los establecidos en el plan y cuadro de cobertura respectivo.
- La compañía de seguros oferente deberá dar cobertura de un 80%, del valor del deducible o copago a pagar por el asegurado, como consecuencia del uso del beneficio contemplado en las prestaciones cubiertas en el Plan AUGE o GES, siempre que se acojan correctamente y en forma completa a las canastas definidas en este según cada patología.



d. Cláusulas Especiales

En cada póliza deberán constar claramente las siguientes cláusulas o estipulaciones:

- **Cláusula de Prevalencia de Bases.**

Estas Bases formarán parte integrante de la(s) póliza(s) que se suscriban entre el proveedor adjudicataria y los distintos Servicios de Bienestar o Instituciones Públicas contratantes, y su contenido prevalecerá sobre esta(s) última(s).

- **Cláusula de Errores u Omisiones.**

Queda convenido que en caso de producirse cualquier variación o modificación de los registros relacionados con la materia asegurada cuya información, para su inclusión en la póliza, hubiera sido omitida involuntariamente o proporcionada erróneamente por los distintos Servicios de Bienestar o Instituciones contratantes, sea en forma total o parcial, tal variación o modificación será admitida para todos los efectos de cobertura, tanto si es posteriormente descubierta y comunicada por la misma entidad, como si se comprueba con ocasión de un siniestro.

- **Cláusula Exclusión de Arbitraje.**

El contratante y la compañía de seguros acuerdan dejar sin efecto la cláusula sobre Arbitraje contemplada en las Condiciones Generales de la póliza y, en virtud de lo anterior, someten a los Tribunales Ordinarios de Justicia con asiento en la comuna de Santiago cualquier controversia o dificultad que se suscite entre ellos con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, vigencia, nulidad, resolución o terminación del presente contrato y cualquier otra materia que estuviere relacionada con éste.

- **Cláusula especial de continuidad de seguros.**

La póliza que se suscriba como producto de esta licitación otorgará continuidad de cobertura a los asegurados que se encuentren cubiertos en todas las pólizas del convenio marco que se encuentra vigente al momento de la publicación de la presente propuesta.

Será obligación de la entidad aseguradora dar continuidad a la bonificación de los medicamentos recetados a permanencia y aquellos que normalmente no son considerados remedios o no son curativos, que previamente fueron evaluados y bonificados por una compañía de seguros anterior, sin nueva evaluación de pertinencia, con la sola presentación de una anterior colilla de bonificación o documento que demuestre el pago.

e. Mecanismos de operación



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Será obligación de la entidad aseguradora proponer y entregar un manual de operación del seguro a los beneficiarios. Lo anterior, sin perjuicio que en la elaboración del referido manual puedan participar los Servicios de Bienestar contratantes.

f. Reembolso de gastos médicos

Por tener los Servicios de Bienestar de las instituciones del Sector Público presencia nacional, será obligación de la compañía de seguros establecer mecanismos que permitan descentralizar el manejo de los reembolsos en el país.

Una vez efectuada una liquidación de gastos médicos, la compañía de seguros deberá establecer, a lo menos, un plazo de 60 días, a contar de la fecha de pago, para que el asegurado informe sobre su disconformidad a la misma, o bien, haga ingreso a la institución de los antecedentes adicionales que en dicha liquidación se le solicita para efectuar el reembolso a sus gastos médicos.

Para el seguro complementario de salud y para la compañía de seguros adjudicada que cuente con un sistema APP para reembolsos médicos, esta deberá otorgar algún procedimiento y/o guía de uso de tal aplicación a cada organismo comprador con el objetivo de que este último divulgue la utilización de tal sistema.

Para efectuar los reembolsos de los gastos ambulatorios, no se deberá exigir Solicitud de Reembolso firmada por médico tratante.

g. Bonificación Mínima del sistema previsional de salud (BMI)

Las prestaciones contarán con la bonificación mínima del sistema previsional de salud (BMI) ofertada en esta licitación, las cuales no podrán exceder los % indicados en las presentes bases de licitación.

Las condiciones declaradas en este numeral se entienden ser aceptadas por los participantes de esta licitación desde el momento en que presentan su oferta, y deberán cumplirlas a lo largo de todo el periodo de vigencia del Convenio Marco.

7. DETALLE DE LOS SEGUROS LICITADOS

Este convenio marco contempla la licitación de un seguro colectivo de salud el que incluye los siguientes seguros:



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Seguro Licitado	Tipo de Seguros	Beneficiario
Plan Colectivo	Seguro de Vida	Seguro de vida solo para titulares. Sin carencias
	Seguro Complementario de salud	Titular y sus cargas. Sin carencias
	Seguro Catastrófico	Titular y sus cargas. Sin carencias

El plan mínimo por ofertar es el que se detalla a continuación:

		Plan 1		
ITEM	%Reembolso		Deducible UF	Otros
Afiliado Solo			0,5	
Afiliado con 1 carga			1	
Afiliado con 2 o más cargas			1,4	
Reembolso para gastos sin cobertura Isapre o FONASA	50% del ítem respectivo		Depende del ítem respectivo	
No codificados	50% del ítem respectivo		s/tope por evento	UF 15 (tope anual)
GASTOS AMBULATORIOS	%Reembolso	%Bono	Tope Prest. UF	Tope Anual
Consultas médicas	50	70	UF 0.5 por sesión	UF 10
Exámenes y procedimiento (incluye preventivo mamografía)	40	60	s/tope	UF 15
Cirugía ambulatoria (incluye todo tipo de cirugía ocular inclusive láser con dioptría 5 o superior).	60	60	s/tope	UF 40
Medicamentos genéricos o bioequivalentes*	80	80	s/tope	UF 15
Medicamentos de marca*	40	40	s/tope	
CAEC ambulatorio (copago)	80	80	s/tope	s/tope
GES ambulatorio (copago)	80	80	s/tope	s/tope



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E36783
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República



PSIQUIATRÍA/PSICOLOGÍA	% Reembolso	%Bono	Tope Prest. UF	Tope Anual
Consulta	50	50	UF 0.5 por sesión	UF 10
Hospitalización	50	50	s/tope	UF 15
OTROS GASTOS AMBULATORIOS	% Reembolso	%Bono	Tope Prest. UF	Tope Anual
Óptica (incluyendo marcos, cristales y lentes de contacto)	70	70	s/tope	UF 3
Prótesis y ortesis (incluyendo audífonos y silla de ruedas)	70	70	s/tope	UF 15
GASTOS HOSPITALARIOS	% Reembolso	% Reembolso	Tope Prest. UF	Tope Anual
Día cama hasta 30 días	80	80	UF 5 diarias	30 días
Exceso día cama	70	70	UF 4 diarias	s/tope
Honorarios médicos y servicios hospitalarios (incluye derecho a pabellón, cirugía por accidente, servicio de ambulancia (radio 50 km) y servicio de enfermería).	50	50		s/tope
CAEC Hospitalario (Copago)	80	80	s/tope	s/tope
Ges Hospitalario (Copago)	80	80	s/tope	s/tope
MATERNIDAD	% Reembolso	% Reembolso	Tope Prest. UF	Tope Anual
Parto Normal	50	50	s/tope	UF 15
Cesárea	50	50	s/tope	UF 20
Aborto no provocado y/o bajo las 3 causales	50	50	s/tope	UF 10
Monto máximo reembolso	Por asegurado			
Monto asegurado máximo	UF 400			
COBERTURA GES				
La Compañía oferente deberá dar cobertura de un 80%, del valor del deducible o co-pago a pagar por el asegurado, como consecuencia del uso del beneficio contemplado en las prestaciones cubiertas en el Plan AUGÉ o GES, siempre que se acojan correctamente y en forma completa a las canastas definidas en este según cada patología.				
			 TOMADO DE RAZÓN C	



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República



***Se incluye el reembolso en farmacias municipales.**

SEGURO CATASTROFICO – PLAN ÚNICO		
1.Gastos Hospitalarios	% Reembolso	Tope Anual UF
Día cama	100	Sin tope
Honorarios médicos	100	Sin tope
Día cama UTI/intermedio	100	Sin tope
Derecho a pabellón	100	Sin tope
Cirugía por accidente	100	Sin tope
Servicio ambulancia (50 km)	100	Sin tope
Medicamentos – insumos	100	Sin tope
Servicio enfermería	100	Sin tope
Otros gastos	100	Sin tope
2.Gastos ambulatorios	% Reembolso	Tope Anual UF
Medicamentos	50	Sin tope
Consulta médica	100	Sin tope
Exámenes	100	Sin tope
Procedimientos	100	Sin tope
Drogas Antineoplásicas	80	Sin tope
3.Monto máximo reembolso	Por grupo familiar	
Monto asegurado máximo	UF 2.000	
4. Periodo de acumulación	Ver nota	
Deducible	UF 25	
Nota: Se considerará como periodo de acumulación para el monto máximo asegurado de reembolso igual a un año de vigencia		



SEGURO DE VIDA – PLAN ÚNICO			
	Monto asegurado	Carencias	Otros
Seguro de Vida Plan Único	UF 50	No tiene	Póliza sólo para afiliados titulares.



Anexo N°5: Listado de farmacias asociadas

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON
ADICIONAL DE SALUD

Cantidad de cadenas de farmacias en convenio: _____

Nombres de cadenas de farmacias en convenio (agregar números al listado en caso que proceda):

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Adicionalmente, en caso de tener convenio con farmacias que no forman parte de cadenas, tales como empresas pequeñas y medianas PYMES, farmacias municipales detallar a continuación:

N°	Nombre Farmacia	Región	Comuna	Dirección

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Nombre, Rut y firma>

NOTAS:

En caso de no presentarse este anexo, la oferta será declarada **inadmisibile** en su totalidad.

Anexo N°6: Declaración Compañía de seguros – Identificación Corredora

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON
ADICIONAL DE SALUD

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del “CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD”, declaro lo siguiente:

_____ (SI/NO) ¿Su compañía de seguro trabaja con Corredora de Seguro?

En caso, que su respuesta sea SI, deberá completar la información solicitada en el siguiente recuadro:

Razón social Corredora de Seguros	
Rut Corredora de Seguros	
% Comisión por prima	

Cabe destacar que este valor **es sólo para conocimiento de la DCCP** y el valor de prima a entregar en su oferta económica debe ser el **valor prima total**, el cual debe incluir dicho porcentaje de comisión declarado.

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República



Anexo N°7: Mejoramiento Plan (opcional)

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON
ADICIONAL DE SALUD

Consideraciones:

1. Anexo aplica sólo a compañía de seguros que deseen **mejorar** las condiciones del plan detallado en Anexo 4, manteniendo la prima ofertada.
2. La modificación solo podrá mejorar los términos declarados en la cláusula 7 del Anexo N° 4. **NO se permiten modificaciones que desmejoren los términos indicados en la antedicha cláusula del Anexo N° 4**, es decir, se deben entregar mejoras o mantener las condiciones ya sea % reembolso, deducible UF, tope anual, nuevos servicios, entre otros. En caso de que el proveedor señale lo contrario, en cualquiera de los ítems, la oferta será declarada **inadmisible**.
3. Detallar en columna "MEJORAS" los cambios propuestos con las condiciones indicadas en punto 2. En caso de dejar cuadros en blanco, se considerará como "mantener".
4. En el título "Otras coberturas, productos o servicios a ofrecer" se podrá ofrecer otras coberturas que los proveedores interesados quieran incluir dentro de su oferta.

- **Seguro Complementario de salud**

		Plan 1			
ITEM	%Reembolso		Deducible UF	Otros	MEJORAS
Afiliado sin cargas			0,5		
Afiliado con 1 carga			1		
Afiliado con 2 o más cargas			1,4		
Reembolso para gastos sin cobertura Isapre o FONASA	50% del ítem respectivo		Depende del ítem respectivo		
No codificados	50% del ítem respectivo		s/tope por evento	UF 15 (tope anual)	
GASTOS AMBULATORIOS	%Reembolso	%Bono	Tope Prest. UF	Tope	
					TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES Oficio: E367283/2023

Consultas médicas	50	70	UF 0.5 por sesión	UF 10	
Exámenes y procedimiento (incluye preventivo mamografía)	40	60	s/tope	UF 15	
Cirugía ambulatoria (incluye todo tipo de cirugía ocular inclusive láser con dioptría 5 o superior).	60	60	s/tope	UF 40	
Medicamentos genéricos o bioequivalentes*	80	80	s/tope	UF 15	
Medicamentos de marca*	40	40	s/tope		
CAEC ambulatorio (copago)	80	80	s/tope	s/tope	
GES ambulatorio (copago)	80	80	s/tope	s/tope	
PSIQUIATRÍA/PSICOLOGÍA	% Reembolso	%Bono	Tope Prest. UF	Tope Anual	
Consulta	50	50	UF 0.5 por sesión	UF 10	
Hospitalización	50	50	s/tope	UF 15	
OTROS GASTOS AMBULATORIOS	% Reembolso	%Bono	Tope Prest. UF	Tope Anual	
Óptica (incluyendo marcos, cristales y lentes de contacto)	70	70	s/tope	UF 3	
Prótesis y ortesis (incluyendo audífonos y silla de ruedas)	70	70	s/tope	UF 15	
GASTOS HOSPITALARIOS	% Reembolso	% Reembolso	Tope Prest. UF	Tope Anual	
Día cama hasta 30 días	80	80	UF 5 diarias	30 días	
Exceso día cama	70	70	UF 4 diarias	s/tope	
Honorarios médicos y servicios hospitalarios (incluye derecho a pabellón, cirugía por accidente, servicio de ambulancia (radio 50 km) y servicio de enfermería).	50	50		s/tope	
CAEC Hospitalario (Copago)	80	80	s/tope		TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES Oficio: E367283/2023 Fecha: 12/07/2023 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO Contralor General de la República
Ges Hospitalario (Copago)	80	80	s/tope		



MATERNIDAD	% Reembolso	% Reembolso	Tope Prest. UF	Tope Anual	
Parto Normal	50	50	s/tope	UF 15	
Cesárea	50	50	s/tope	UF 20	
Aborto no provocado y/o bajo las 3 causales	50	50	s/tope	UF 10	
Monto máximo reembolso	Por asegurado				
Monto asegurado máximo	UF 400				
COBERTURA GES					
La Compañía oferente deberá dar cobertura de un 80%, del valor del deducible o co-pago a pagar por el asegurado, como consecuencia del uso del beneficio contemplado en las prestaciones cubiertas en el Plan AUGE o GES, siempre que se acojan correctamente y en forma completa a las canastas definidas en este según cada patología.					
*Se incluye el reembolso en farmacias municipales.					

• **Seguro catastrófico:**

1. Gastos Hospitalarios	% Reembolso	Tope Anual UF	MEJORAS
Día cama	100	Sin tope	
Honorarios médicos	100	Sin tope	
Día cama UTI/intermedio	100	Sin tope	
Derecho a pabellón	100	Sin tope	
Cirugía por accidente	100	Sin tope	
Servicio ambulancia (50 km)	100	Sin tope	
Medicamentos – insumos	100	Sin tope	
Servicio enfermería	100	Sin tope	
Otros gastos	100	Sin tope	
2. Gastos ambulatorios	% Reembolso	Tope Anual UF	MEJORAS
Medicamentos	50	Sin tope	
Consulta médica	100	Sin tope	
Exámenes	100	Sin tope	
Procedimientos	100	Sin tope	
Drogas Antineoplásicas	80	Sin tope	
3.Monto máximo reembolso	Por grupo familiar		
Monto asegurado máximo	UF 2.000		



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

4. Periodo de acumulación	Ver nota	
Deducible	UF 25	

• **Seguro de vida:**

ITEM	Monto asegurado	Carencias	Otros	MEJORAS
Seguro de Vida Plan Único	UF 50	No tiene	Póliza sólo para afiliados titulares.	

• **Otras coberturas, productos o servicios a ofrecer:**

ITEM	% Reembolso	Tope Prest. UF	Tope Anual
Ejemplo: Consulta Nutricionista, Terapeuta ocupacional, entre otros...			

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Nombre, Rut y firma>



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Anexo N°8: Formato de contrato tipo Convenio Marco

**CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIONAL DE
SALUD**

**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Y
ADJUDICATARIO**

En Santiago, entre la **Dirección de Compras y Contratación Pública**, en lo sucesivo "Dirección ChileCompra", **RUT N° 60.808.000-7**, representada por el jefe de la División de Compras Colaborativas, ambos domiciliados en calle Monjitas N° 392, piso 8, Santiago, y por otra parte, el **ADJUDICATARIO** en la licitación de convenio marco **para adquisición de seguros de vida con adicional de salud**, han acordado suscribir el siguiente Convenio:

1. Antecedentes

Como resultado del proceso licitatorio para la adjudicación del convenio marco para **adquisición de seguros de vida con adicional de salud**, efectuado por la Dirección ChileCompra, el adjudicatario resultó seleccionado para suscribir el Convenio Marco, destinado a proveer dichos bienes y servicios a los organismos públicos sujetos a la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y a todas las entidades facultadas para utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración.

Para los efectos del presente convenio, se entenderá por "Entidad" o "Entidades" a todos los organismos públicos sujetos a la Ley N°19.886 y todas las Entidades facultadas para utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación.

2. Normativa aplicable

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, las bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

- La ley N° 19.886 y su reglamento.
- Las Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las bases, si las hubiere.
- Las ofertas adjudicadas.
- Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo adjudicatario.
- La resolución de adjudicación.
- Políticas y condiciones de uso del Sistema.
- Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.

3. Plazo de vigencia del convenio

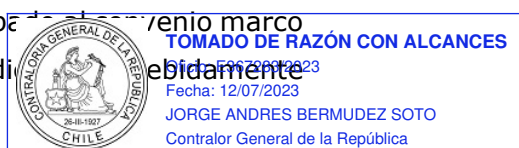
El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 24 meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 12 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente (ya sea por categoría, subcategoría o tipo de producto), fundadamente, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

4. Término anticipado por mutuo acuerdo o resciliación

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario



representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco, con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término de este.

5. Vigencia de las Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este Convenio Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las presentes bases.

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que no corresponda a alguna entidad pública afecta a la Ley N°19.886, respecto de los servicios objeto del presente Convenio Marco, incluidas las ofertas que realice en sus tiendas físicas o electrónicas. En caso de que un comprador detecte que el precio en la tienda física o electrónica de un determinado proveedor es menor que el precio publicado en la tienda electrónica, habiendo ya emitido una orden de compra en relación con este producto, el adjudicatario deberá, mediante nota de crédito u otro medio, ajustar el valor de la orden de compra emitida, respetando el menor precio encontrado. Lo anterior se circunscribe únicamente a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile).

Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, aumentando sus descuentos o rebajando los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los productos adjudicados. Estas rebajas y descuentos se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

La Dirección ChileCompra publicará en el catálogo electrónico que disponga para este Convenio Marco los nuevos valores en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Se deja expresa constancia que la DCCP, en su misión de mantener precios competitivos en la Tienda Electrónica, y con el objetivo de generar ahorros significativos en el proceso de contratación de los Organismos Públicos, podrá realizar un monitoreo continuo de los precios de los productos adjudicados por cada proveedor. Cuando defina realizar esta labor, esta Dirección efectuará un levantamiento de precios de los productos disponibles en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, y los comparará con precios disponibles en páginas web de catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime conveniente.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Asimismo, durante la operatoria, la DCCP se reserva el derecho de verificar todos los precios con el fin de comprobar que los mismos correspondan a aquellos propios de las transacciones normales del negocio, contrastando los precios de los productos y/o servicios activos en la tienda electrónica de la DCCP con los precios del mercado. Para esto la DCCP realizará la labor de monitoreo de precios en base principalmente en tres ejes:

- 1.-Monitoreo muestral mensual: Canasta estudio de precios
- 2.-Muestreo selectivo: Detección de dispersión de precios en una misma ficha
- 3.-Monitoreo a través de notificaciones por parte de los usuarios de reporte de precio caro.

En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene los mejores precios a través de la tienda de Convenio Marco, o que en el mercado los precios son más favorables que al contratar a través de la tienda electrónica, la DCCP pondrá en conocimiento del proveedor la situación indicada y se procederá, en caso de no considerar sus descargos como suficientes, a aplicar la medida de bloqueo de aquellos productos que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes.

Sólo serán habilitados una vez que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro de la tienda electrónica y no por medio de una **oferta especial**, entendiéndose esta como una rebaja de precio por un tiempo determinado. Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio de transacción del bien en la tienda electrónica, la cuales deberán ser legibles en su totalidad.

6. Operatoria general del convenio

Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través del catálogo electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos afectos a la ley N° 19.886 puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio.

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva contratación. Asimismo, previo a la emisión de la orden de compra, la Entidad Compradora tiene la responsabilidad de revisar y comparar las condiciones y los precios de las ofertas disponibles en el Catálogo Electrónico, a fin de lograr la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, siguiendo, al efecto, las recomendaciones de la Directiva N°26 de la Dirección ChileCompra, disponible en su página web.

Cuando en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para organismos



organismos
TOMAS DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

6 meses o más, no experimenten transacciones, estos productos podrán ser **bloqueados en dicha tienda electrónica**.

De igual forma, durante la vigencia del convenio, se permitirá una dispersión de precios determinada entre el precio mínimo y el precio máximo del producto publicado en la tienda electrónica, pudiendo ser estos porcentajes modificados por parte de la DCCP de acuerdo con el comportamiento del mercado para alguno o todos los productos del convenio.

La DCCP se reserva la facultad de bloquear aquellos productos cuya diferencia de precio supere el porcentaje permitido y sólo serán habilitados una vez que el proveedor rebaje el valor de dicho producto en forma permanente, no por oferta especial, hasta alcanzar como máximo, la dispersión de precio antes definida.

Asimismo, la DCCP podrá bloquear aquellos productos cuyo precio corresponda a un error evidente (en que el precio incluya signos, errores de tipeo o digitación, valores 0, 1, 99999999, 1111111, o cualquier otro monto que refleje un valor evidentemente erróneo), y/o corresponda a un precio predatorio (precio menor al costo).

Asimismo, las ofertas de los adjudicatarios podrán ser bloqueadas de las fichas de los productos en la tienda electrónica cuando no correspondan a precios más convenientes dentro de Convenio Marco en comparación con los precios de mercado. Para ello, la DCCP podrá monitorear, a lo menos una vez al año, los precios de los productos de este Convenio Marco, bien sea contrastando con los precios del sitio de venta del mismo proveedor a particulares, mediante cotizaciones de terceros por productos idénticos; a través de reportes de ahorro y/o informes de comportamiento de los precios de Convenio Marco contra los de la industria.

En el caso de que la DCCP solicite a un determinado proveedor información respecto a Siniestralidad y/o información acerca de la operación del Convenio Marco, éste deberá presentar dicha información dentro del plazo de los 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación del mismo de parte de la DCCP, la cual podrá ser efectuada a través del correo electrónico indicado en las condiciones comerciales del proveedor como correo de contacto.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley N°19.886, se destaca que la responsabilidad final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público. Se recomienda revisar en este punto la Directiva de Contratación Pública N° 26 "Recomendaciones para una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios".

Cuando los productos no den cumplimiento durante cualquier momento de su evaluación, adjudicación u operatoria del Convenio Marco, respecto



proceso de
FORMA DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

vigente, éstos serán bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección ChileCompra, sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse a los proveedores por incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación.

Cuando la especificidad y característica de la compra así lo requieran, las entidades podrán coordinarse con el adjudicatario para establecer un plazo de entrega mayor al ofertado.

Este Convenio Marco, podrá ser utilizado por los organismos públicos que cuenten con presupuesto de compra y **sin límite de monto máximo** de compra.

10.4.3 Informe Trimestral

Durante la vigencia y al término del presente convenio, las compañías de seguros adjudicadas tendrán la responsabilidad de entregar a la DCCP un informe que dé cuenta de la gestión del trimestre anterior, con las tendencias y recomendaciones de mejora, con el objeto de mejorar la siniestralidad del servicio. El no cumplimiento de esta cláusula será **causal de cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**.

Adicionalmente, el proveedor deberá entregar trimestralmente un informe de siniestralidad del periodo anterior y acumulado del año. El informe deberá contener al menos los siguientes ítems:

- Código de póliza
- Organismo Comprador
- Edad
- Sexo
- N° de Cargas registradas
- Parentesco
- Código diagnóstico
- Descuento diagnóstico
- Rut prestador
- Nombre prestador
- Tipo documento
- Periodo anterior
- Descuento grupo prestador
- Cantidad prestación
- Estado (si esta liquidada o no)
- Isapre (o Fonasa o sin cobertura)
- Código plan de salud
- Descuento grupo
- Periodo contable



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- Tipo reembolso
- Monto prestación UF
- Monto Isapre UF
- Monto solicitado UF
- Monto deducible UF
- Monto pago UF
- Monto rechazo UF

Además, los proveedores adjudicados deberán hacer entrega junto con el informe detallado trimestral un **análisis de siniestralidad** por organismo comprador, de manera tal de conocer la siniestralidad que tiene cada organismo y con esto obtener la siniestralidad global que posea el convenio marco.

Capacitación e información a Bienestares

El adjudicatario tendrá por obligación entregar a cada organismo comprador un informe trimestral con el comportamiento de su servicio incluyendo los campos indicados en el informe de cláusula 10.4.1.

Es importante señalar que la información deberá ser diferenciada por cada organismo comprador y entregada de manera independiente a cada Departamento de Bienestar, de manera tal que la información confidencial y privada de cada asegurado no sea divulgada a otros servicios.

Además, el informe deberá contener lo siguiente:

- Reporte de siniestralidad del organismo comprador de manera mensual donde se refleje el monto total reembolsado más los gastos observados y no reportados.
- Siniestralidad que posee el seguro de vida v/s el seguro complementario de salud
- Informe de deducible por asegurado y saldo disponible (en caso de adjudicar el plan con cobro de deducible).

Además, junto con la entrega del informe trimestral, la compañía de seguros adjudicada deberá realizar capacitaciones a los organismos compradores con el **sólo objetivo de mostrar mejoras en los servicios, metodologías de utilización del seguro con el propósito de lograr una disminución en las siniestralidades futuras.**

7. Habilitación del Convenio Marco

El adjudicatario con su categoría adjudicada y las correspondientes condiciones contractuales serán publicadas en la tienda electrónica de Convenio Marco, disponible



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las entidades, siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:

- I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo señalado en las presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante toda la vigencia del convenio respectivo. En el caso de una UTP, esta habilidad será exigida para cada uno de sus miembros.
- II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.
- III. Haber dado cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los productos adjudicados.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los **numerales I y II** precedentes, el adjudicatario tendrá el plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, numeral XIII, de estas bases de licitación.

Asimismo, los proveedores adjudicados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para entregar toda la información respecto a los productos adjudicados a la DCCP, de conformidad a lo indicado en el **numeral IV** de esta cláusula. En caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se aplicará la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, número XVII, de estas bases de licitación.

La propiedad de la ficha será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la plataforma electrónica de Convenio Marco "Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco" será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar productos cuyas fichas estén con quiebre de stock informado por la marca o bien se encuentren defectuosas, es decir, con fotos en blanco o mal dimensionadas, fichas incompletas, datos falsos, productos o servicios que por su naturaleza no correspondan a este convenio marco, productos que no se transan en el mercado y/o que no registren transacción en convenio marco durante 6 meses u otros que estime conveniente para el buen funcionamiento de la plataforma electrónica de Convenios Marco de la DCCP.



e la tienda
TOMÁS DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

8. Rechazo de Órdenes de Compra.

El adjudicatario sólo **podrá** rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.
- II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

Sin embargo, el adjudicatario **deberá** rechazar las Órdenes de Compra emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.

9. Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario

Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:

- I. No haber disminuido su evaluación de Riesgo, quedando bajo A. lo anterior será causal de término anticipado de contrato según lo definido en la cláusula 10.15.2.
- II. El adjudicatario deberá mantener vigente las pólizas que desea habilitar en tienda, de acuerdo con lo señalado por la Comisión del Mercado Financiero, en el caso que corresponda.
- III. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos en las presentes bases, tampoco se podrá cobrar un precio mayor al catalogado a un comprador que se considere riesgoso, entre otras situaciones.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- IV. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema en un plazo no superior a 2 días hábiles desde su emisión o el rechazar en presencia de algunas de las causales definidas en la cláusula N° 10.6 "Rechazo de órdenes de compra" de estas Bases de Licitación.
- V. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los informes de precios u otros requerimientos que puedan definirse durante la operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
- VI. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración. La Dirección ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que esta estime.
- VII. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del Convenio Marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de contacto actualizados en su BackOffice.
- VIII. El cumplimiento de la ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual y en la legislación sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo responsabilidad alguna de ello para el organismo contratante.
- IX. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones provenientes del presente convenio marco.
- X. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse fehacientemente.
- XI. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma



or la DCCP
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

- XII. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados, asegurando que las Entidades dispongan de los mejores precios y de las listas de productos vigentes, reduciendo al mínimo la probabilidad de ocurrencia de problemas por discontinuidad o por falta de stock.
- XIII. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.
- XIV. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda electrónica, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección ChileCompra eventualmente disponga.
- XV. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes, en un máximo de 2 días hábiles.
- XVI. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en la legislación laboral vigente.
- XVII. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al módulo "Mis Pagos", o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.
- XVIII. Cumplir con las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información.
- XIX. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio marco por parte de los compradores, so pena que en caso de detectarse una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.
- XX. Cumplir con todas las especificaciones indicadas en cada ficha de producto, y su adjunto técnico.
- XXI. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los bienes contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no



de éste, no
FORMAS DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 10.14 sobre "Cesión y Subcontratación".

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este convenio (Art. 76, Reglamento de la Ley N° 19.886). El no cumplimiento de esta cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las medidas definidas para ello en las presentes bases.

10. Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora

Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las siguientes responsabilidades y obligaciones:

- I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este convenio marco por parte de sus usuarios.
- II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del Convenio Marco, las entidades compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:
 - Autorizaciones sanitarias y/o certificaciones para comercialización y transporte de los productos pertenecientes a la categoría de esta licitación que están obligados por ley a contar con ellas, tales como los productos químicos en general.
 - Manuales de internación o autorizaciones de uso y disposición o documentos relacionados, para el caso de los productos importados.
 - Certificaciones.
 - Otros antecedentes.
- III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se formalice mediante su aceptación, que acredite que no posee conflictos de interés con el organismo contratante, de acuerdo al artículo 4°, inciso 6°, de la ley N° 19.886, y que no ha sido condenado de acuerdo con el Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia en los últimos cinco años, contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Para ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor no haya sido condenado conforme a la ley N° 20.393 a la pena de prohibición de celebrar contratos con el Estado, a través del registro público que lleva la D



y contratos
TOMÁS DE PAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/01/2023
JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

para tal efecto. En caso de que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare que sí posee conflictos de interés con el organismo contratante o que ha sido condenado por prácticas contra la libre competencia según lo antes señalado, o bien, que se verifique que ha sido condenado por la ley N°20.393, el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

- IV. Saldos Insolutos: Cabe señalar que, en caso de requerir los productos, el comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (Modelo Anexo N° 1). Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el Anexo N° 1 al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en conformidad con el artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886.

- V. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: Será responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen homologación de productos, es decir, los productos ofrecidos en la tienda electrónica deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.21 "Concordancia entre el producto ofertado y el producto entregado".

- VI. Cumplimiento Contractual del Proveedor: La entidad compradora deberá velar por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la Tienda electrónica durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual, deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.15 de las presentes bases de licitación.

- VII. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra por parte del proveedor en un plazo de 2 días hábiles. En caso de que el proveedor se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, según lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Compras, procediendo en ese caso a la correspondiente cancelación de dicha orden de compra.



Realizar a efectuar
JOMABO DE HAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

VIII. Condiciones de compra: La entidad compradora deberá velar por obtener las mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y comparar los precios de los productos ofrecidos en este convenio marco previo a la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se recomienda revisar los precios disponibles en catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime conveniente y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de Convenio Marco, en igualdad de condiciones. En caso de detectar que el (los) proveedor(es) adjudicado(s) no mantiene(n) las condiciones más ventajosas en la tienda electrónica del Convenio Marco, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de Convenio Marco, la entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.

Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá extenderse a todos los compradores.

IX. Grandes Compras: La entidad compradora deberá iniciar el proceso de gran compra con la suficiente antelación para poder otorgar los tiempos necesarios para la oferta y la entrega de los productos a fin de promover una mayor competencia. Se deberá permitir las ofertas de productos equivalentes que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a lo señalado en el dictamen N° 7.505/2019 de la Contraloría General de la República, no pudiendo limitar las ofertas a marcas específicas.

X. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y colaboración establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se sugiere que las entidades compradoras, en aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen compras conjuntas, esto es, compras coordinadas que realiza un grupo de compradores, con el objetivo de obtener mejores precios y/o condiciones comerciales al usar un mayor poder de compra. Estas compras conjuntas en la Administración del Estado buscan lograr la agregación de demanda, es decir, incrementando el volumen de compra y permitiendo acceder a beneficios como la obtención de mejores precios y condiciones comerciales.

XI. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de la función pública.

11. Derechos e impuestos



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos según lo indicado en la cláusula N°10.2 "Acuerdo Complementario", así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

12. Descuentos Especiales (Ofertas)

El adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales en favor de todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta especial la que **en ningún caso podrá ser inferior a un 5% de descuento sobre su precio catalogado, y se deberá mantener por un plazo mínimo de 1 día corrido y un plazo máximo de 4 días corridos** desde su publicación en la tienda electrónica que esta Dirección disponga. La DCCP publicará en la tienda electrónica dichas ofertas especiales, al día siguiente corrido, contado desde la recepción de la solicitud del adjudicatario. Una vez transcurridos los días hábiles de publicación de los descuentos especiales, no se podrá republicar este mismo descuento especial en dos períodos consecutivos.

En relación con lo anterior y con el objetivo de garantizar la entrega de descuentos especiales, fomentar la competencia y la transparencia de las adquisiciones, la DCCP podrá poner a disposición herramientas y aplicativos tecnológicos para estos efectos.

En caso de existir un reajuste extraordinario, la oferta especial se permitirá solo dentro de la vigencia del Reajuste extraordinario.

13. Reajustes

Reajuste ordinario de precios

La DCCP podrá reajustar los precios adjudicados de los productos de la tienda electrónica de Convenios Marco a partir del año de entrada en vigencia del convenio. Para el cálculo del reajuste, se considerará la siniestralidad de los **11 primeros meses de cada año**, estando la Compañía obligada a entregar las nuevas tarifas a más tardar el **10 de diciembre de cada año**, para que los nuevos precios entren en vigencia a partir del **01 de enero** del año siguiente:



partir del 01
TOMÁS DE HAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

% de siniestralidad acumulada incluyendo los ocurridos y no reportados	Porcentaje de ajuste
150 - Superior	70%
145-149,9	60%
140-144,9	55%
135-139,9	50%
130-134,9	45%
125-129,9	40%
120-124,9	35%
115-119,9	30%
110-114,9	25%
105-109,9	20%
100-104,9	15%
95-99,9	10%
90-94,9	5%
85-89,9	2%
80-84,9	0%
75-79,9	-5%
70-74,9	-20%
65-69,9	-25%
60-64,9	-68%
55-59,9	-80%
0-54,9	-90%

OYNR = 5%

14. Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de estas bases.

15. Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del Proveedor

15.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:

15.1.1 Multas

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de acuerdo con lo siguiente:

Multas por atraso en el inicio de la cobertura para quienes se afilien al seguro:

Estas se aplicarán por cada día hábil de atraso respecto a la fecha de entrega acordada en la orden de compra (OC) que contiene los productos que se entregan con atraso. Se calculará como un 2% diario del valor total de los productos que se entreguen con atraso, sea este retraso para la totalidad de los seguros comprendidos en el seguro colectivo o parte de ellos. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días, es decir, podrá ser por hasta el 20% del valor total de los productos que se vean afectados al retraso. En caso de que se supere los 10 días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor.

Multas por atraso en el pago de reembolsos: Estas se aplicarán por cada día hábil de atraso respecto al tiempo que demorará la compañía de seguros en pagar los reembolsos de acuerdo con lo declarado por la compañía de seguros en la **sección "Mis Condiciones Comerciales" (Formulario de Convenio Marco) - Paso 1 "Condiciones Generales"**. Se calculará como un 0,5% diario del valor del reembolso. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días, es decir, podrá ser por hasta el 5% del valor total de los productos que se vean afectados al retraso. En caso de que se supere los 10 días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor.

La sumatoria de las multas aplicadas al contrato, no podrán superar el 15% del monto total del contrato.

En los casos que el proveedor no acepte o no realice alguna acción sobre la orden de compra, el organismo comprador podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada la OC transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor en todos los casos.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.

Asimismo, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad compradora.

En caso de que la multa sea fijada en una moneda que no sea pesos, debe determinarse según la fecha en que se dictó el acto administrativo para efectuar la conversión respectiva.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad compradora.

15.1.2 Otras medidas

Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de la garantía de fiel cumplimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del acuerdo complementario, cuando concurren las causales establecidas en la cláusula 10.15.2. numeral III, en lo que resulten aplicables.

Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la Entidad, ésta le notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta **30 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la **Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado**.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a la Dirección de la DCCP.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación Pública

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la medida.

15.2.1 Bloqueo de productos

La DCCP procederá al bloqueo de productos en la tienda electrónica de Convenios Marco de la DCCP en los siguientes casos:

- i. En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas a través de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir los productos, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de este convenio, la DCCP bloqueará aquellos productos que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes, o se encuentren fuera de la dispersión permitida, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 10.4 sobre "Operatoria general del convenio" de las presentes bases de licitación. El tiempo de éste se extenderá hasta que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro del convenio y no por medio de una oferta especial. Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio ofrecido, las cuales deberán ser legibles en su totalidad.
- ii. Si se detecta la utilización de una ficha para la venta de un producto o servicio distinto al especificado en la misma. El tiempo de bloqueo del producto será hasta que la situación sea aclarada y no amerite la aplicación de algún tipo de medida en contra del adjudicatario.
- iii. Si se detecta o notificase una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente que señale que un determinado proveedor carece de permisos, autorizaciones, patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización o prestación del producto. Lo anterior es sin perjuicio de que, en virtud de la oferta no competitiva



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

y en aplicación del principio de proporcionalidad, proceda la aplicación de una medida más grave.

Procedimiento para la Aplicación de la Medida de Bloqueo de Productos

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de bloqueo de fichas, la Dirección ChileCompra le notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada, dicha circunstancia, indicando la infracción cometida y los hechos que la constituyen. A contar de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá 2 días hábiles para corregir la situación y/o entregar los respaldos que estime pertinente para justificar la situación.

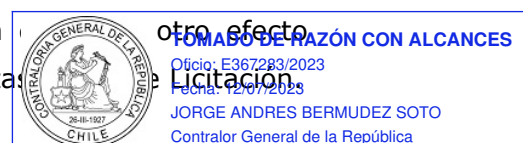
Una vez recibidos los descargos, la Dirección ChileCompra los evaluará en conformidad a las presentes bases. En caso de considerar que éstos no son satisfactorios, o transcurrido el plazo señalado para su formulación sin haber recibido respuesta del proveedor, la Dirección ChileCompra procederá al bloqueo de las fichas de la tienda electrónica, comunicándolo al proveedor a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que presentaron el Anexo N°3 "Declaración jurada para autorización de notificaciones", autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

15.2.2 Amonestación

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en esta



15.2.3 Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

- a. A la segunda amonestación, dentro del período de un año, aplicada por la Dirección ChileCompra.
- b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
- c. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral i) de la cláusula N°10.15.2 acápite I "Bloqueo de Productos", esto es, mantener disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las del mercado.
- d. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral ii) de la cláusula N°10.15.2 acápite I "Bloqueo de productos", esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma.
- e. Descontinuar o dejar sin stock uno o más productos adjudicados antes del cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, sin autorización de la DCCP.
- f. No entrega de la información indicada en cláusula 10.4.3 Informe Trimestral.

15.2.4 Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra

Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal en el catálogo electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, en los siguientes casos:

- a. A la tercera amonestación aplicada durante la vigencia del Convenio Marco. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo electrónico se extenderá por un período de hasta 30 días corridos.
- b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega de la Garantía en los días hábiles siguientes contados desde la comunicación de su vencimiento, se



plazo de 5
FOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este período se procederá a dar Término Anticipado del convenio marco.

- c. Si el adjudicatario se encuentra en estado "inhábil" en el Registro de Proveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
- d. Reincidir el proveedor por tercera vez en la causal del numeral i) de la cláusula 10.15.2 acápite I "Bloqueo de productos", esto es, mantener disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las del mercado. En dicho caso la suspensión se extenderá por tres meses.
- e. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal del numeral ii) de la cláusula 10.15.2 acápite I "Bloqueo de productos", esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma. En dicho caso la suspensión se extenderá por tres meses.
- f. Detección de la comercialización, a través de la Plataforma de Convenio Marco, de productos que no corresponden al objeto y alcance del convenio. El plazo de suspensión en este caso será de seis meses.
- g. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad Compradora por causales no contempladas en estas Bases de Licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a cancelar la misma. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo electrónico de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra será el siguiente:
 - 10 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por primera vez.
 - 20 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por segunda vez.
 - La Dirección ChileCompra podrá poner término anticipado al convenio marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de compra por tercera vez o más.



a orden de
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- h. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la cláusula 10.4 "Operatoria general del convenio" de las Bases de Licitación. La suspensión será hasta que se subsane la situación.
- i. Descontinuar o dejar sin stock por segunda vez uno o más productos adjudicados por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de entrada en vigencia del convenio. En dicho caso la suspensión se extenderá por hasta cuatro meses.
- j. Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes compras oferte en el respectivo proceso valores mayores a los publicados en la Tienda electrónica; o desista de su oferta si ésta fue la seleccionada y esta acción cause un perjuicio importante en la gestión del organismo afectado. El organismo afectado deberá informar y solicitar la aplicación de una medida a través de un oficio dirigido a la DCCP. El tiempo de suspensión temporal en la tienda electrónica será en este caso de tres meses.

15.2.5 Término Anticipado del Convenio Marco

La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio Marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
- II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la inclusión en la tienda electrónica de Convenio Marco de un determinado producto o cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el resto de los proveedores adjudicados.
- III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de que el adjudicatario sea una sociedad o persona jurídica, se entenderá por tal para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá la suspensión anticipada.



UTP aplica
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de persona natural.

- IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del "Pacto de integridad" contenido en estas bases. Cabe señalar que en el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
- V. Sin perjuicio de lo señalado en el "Pacto de integridad", si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:
- a. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro adjudicatario.
 - b. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
 - c. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos, relaciones con funcionarios y funcionarias de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes requieran hacer uso de la tienda electrónica y los productos de la Categoría adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.
- VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la cláusula 10.15.2, numeral IV letra b) de las presentes bases de licitación.
- VII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.
- VIII. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y



CCP y otras
FOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- IX. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de licitación, por tercera vez de una orden de compra emitida por el comprador, fuera de los casos permitidos en las bases de licitación.
- X. Reincidencia del proveedor, por una cuarta vez, en la causal del numeral i. del acápite I "Bloqueo de Productos" de la cláusula 10.15.2 de las bases de licitación.
- XI. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.
- XII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se entenderá que se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias:
- a. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación la propiedad o el control completo de la proveedora terceros que no fueron adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
 - b. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a 60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo de la respectiva proveedora terceros dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
 - c. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.

La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- XIII. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la cláusula N°7 "Antecedentes legales para ser contratado" de las presentes bases de licitación, según los términos indicados en dicha cláusula.
- XIV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un determinado servicio.
- XV. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta, realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- XVI. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
- a. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo fatal de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula N°7 "Antecedentes legales para ser contratado" de las presentes bases de licitación.
 - b. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
 - c. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
 - d. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
 - e. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
 - f. Disolución de la UTP.
- XVII. No dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para los adjudicatarios, completando toda la información que se le requiera respecto de los productos adjudicados, de conformidad a lo señalado en la cláusula 10.5 "Habilitación del Convenio Marco".



- XVIII. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de las multas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.15.1, acápite I "Multas".
- XIX. En el caso de infracción de lo dispuesto en la cláusula 10.14 sobre "Cesión y Subcontratación".
- XX. Descontinuar o dejar sin stock por tercera vez uno o más productos adjudicados por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de entrada en vigor del convenio.
- XXI. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- XXII. Haber disminuido su evaluación de Riesgo bajo A. En este caso la DCCP podrá dar término anticipado al contrato con el proveedor por no cumplir con el requisito de evaluación de riesgo mínimo solicitado.

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas entidades.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales VI, XVI literales d), e) y f), siempre y cuando su ocurrencia no haya sido imputable al Adjudicatario, y XXII, además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de **la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP**.

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la Suspensión Temporal del proveedor en la tienda electrónica de Convenios Marco de la DCCP y el Término Anticipado:

La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la Orden de Compra.
- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada, indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las notificaciones de la DCCP.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un plazo de hasta **15 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que presentaron el Anexo N°3 "Declaración jurada para autorización de notificaciones", autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E367283/2023
Fecha: 12/07/2023
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para Interponer Recurso:

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá dentro de **30 días hábiles** siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de esta resolución se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que presentaron el Anexo N°3 "Declaración jurada para autorización de notificaciones", autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

16. Domicilio y jurisdicción

Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

2. **DÉJASE** sin efecto la Resolución N°14, de 15 de junio de 2023 de esta Dirección retirada del proceso de toma de razón.
3. **LLÁMESE** a propuesta pública para presentar ofertas en la licitación pública para Convenio Marco para la adquisición de "**seguros de vida con adicional de salud**", de acuerdo con las bases que se aprueban en virtud del N°1 de la parte resolutive de la presente resolución.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Anótese, Comuníquese, Tómese Razón y Publíquese.

CRISTIÁN PÉREZ CONTRERAS

DIRECTOR (S)

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

RMZ/VCS/PMS/CJO/KDV

Distribución:

- Dirección
- División de Compras Colaborativas
- Fiscalía



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E367283/2023

Fecha: 12/07/2023

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República